

MASTERCLASS INTERNACIONAL ONLINE

ENTREVISTA **PSICOFORENSE** DE PRESUNTOS AGRESORES SEXUALES

Evaluación, análisis conductual e integración pericial

MÓDULO I. Fundamentos de la Evaluación Psicoforense

MÓDULO I

Fundamentos de la Evaluación Psicoforense del Presunto Agresor Sexual

Evaluar no es creer. Evaluar no es acusar. Evaluar no es defender. Evaluar es comprender, contrastar y fundamentar.

Objetivos del módulo

Al finalizar este módulo, el participante será capaz de:

- Diferenciar con precisión una entrevista clínica de una entrevista psicoforense.
- Comprender el verdadero objetivo de la evaluación del presunto agresor sexual.
- Delimitar el rol del psicólogo forense dentro del proceso judicial.
- Identificar los principales dilemas éticos que aparecen durante la evaluación.
- Elaborar hipótesis psicoforenses de trabajo sin caer en sesgos cognitivos.
- Diseñar una planificación metodológica sólida antes de iniciar una evaluación.

INTRODUCCIÓN

Cuando un psicólogo recibe la solicitud de evaluar a una persona denunciada por un presunto delito sexual, ingresa en uno de los escenarios de mayor complejidad de toda la psicología aplicada.

No solamente debe comprender el funcionamiento psicológico del evaluado.

Debe comprender cómo ese funcionamiento interactúa con:

- La evidencia,
- El relato de la víctima,
- Los documentos judiciales,
- La conducta observada,
- Los antecedentes,

- Las contradicciones,
- Los factores de riesgo,
- Los factores protectores,
- Y la hipótesis jurídica del caso.

La evaluación psicoforense no busca confirmar culpabilidades ni demostrar inocencias.

Busca responder preguntas técnicas.

La diferencia parece pequeña.

En realidad cambia absolutamente toda la lógica del trabajo.

EL PARADIGMA PSICOFORENSE

La psicología clínica trabaja para ayudar.

La psicología forense trabaja para informar.

La clínica busca aliviar el sufrimiento.

La psicología judicial busca producir conocimiento científicamente fundamentado para auxiliar a la Justicia.

Por esa razón, el psicólogo forense no trabaja para:

- La Fiscalía,
- La Defensa,
- La víctima,
- El imputado,
- Ni para el juez.

Trabaja para la evidencia.

Su único compromiso es con la objetividad científica.

Ese principio modifica completamente la actitud profesional durante toda la evaluación.

LA DIFERENCIA ENTRE ENTREVISTA CLÍNICA Y ENTREVISTA PSICOFORENSE

Entrevista Clínica

- Su finalidad principal es comprender el sufrimiento del paciente para generar una intervención terapéutica.
- Existe una alianza terapéutica.
- El profesional busca ayudar.

- El vínculo constituye una herramienta de tratamiento.
- El paciente tiene derecho incluso a no responder determinadas preguntas.
- Las contradicciones muchas veces son parte del proceso terapéutico.
- No necesariamente deben resolverse.

ENTREVISTA PSICOFORENSE

- La finalidad es completamente distinta.
- Aquí la entrevista constituye un procedimiento de obtención y contrastación de información.
- El vínculo existe.
- Pero no es terapéutico.
- Es técnico.
- No buscamos aliviar.
- Buscamos comprender.
- No buscamos interpretar libremente.
- Buscamos fundamentar.
- Cada pregunta tiene una finalidad.
- Cada silencio tiene significado.
- Cada contradicción debe ser explorada.
- Cada conducta observable constituye información.
- La entrevista deja de ser una conversación.
- Se transforma en un procedimiento pericial.

El error más frecuente

Muchos psicólogos realizan entrevistas forenses utilizando un modelo clínico.

Ese es probablemente uno de los errores más graves.

Porque comienzan a:

- Empatizar excesivamente,
- Confrontar innecesariamente,
- Interpretar demasiado rápido,
- Formular hipótesis prematuras,
- Validar emocionalmente relatos,
- Perder neutralidad.

El resultado suele ser un informe poco defendible técnicamente.

¿Qué buscamos realmente evaluar?

No evaluamos únicamente si ocurrió un abuso.

Eso corresponde al proceso judicial.

Lo que evaluamos es mucho más amplio.

Analizamos:

- Funcionamiento psicológico;
- Estructura de personalidad;
- Regulación emocional;
- Capacidad empática;
- Impulsividad;
- Control inhibitorio;
- Sexualidad;
- Historia evolutiva;
- Relaciones interpersonales;
- Mecanismos defensivos;
- Capacidad narrativa;
- Funcionamiento cognitivo;
- Presencia de psicopatología;
- Consistencia del discurso;
- Indicadores de simulación;
- Indicadores de disimulación;
- Indicadores de deseabilidad social;
- Factores de riesgo;
- Factores protectores.

En otras palabras...

Evaluamos a la persona.

No solamente la denuncia.

Pregunta de reflexión

¿Es posible que una persona presente rasgos compatibles con riesgo sexual y nunca haya cometido un abuso?

Sí.

¿Es posible que alguien haya cometido un abuso sin presentar una psicopatología grave?

También.

Por eso la evaluación nunca puede reducirse a etiquetas diagnósticas.

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN PSICOFORENSE

Toda evaluación debería responder preguntas concretas.

Por ejemplo:

- ¿Existe psicopatología?
- ¿Cómo funciona la personalidad?
- ¿Qué recursos psicológicos posee?
- ¿Cómo maneja los impulsos?
- ¿Cómo regula la frustración?
- ¿Cómo enfrenta el rechazo?
- ¿Cuál es su historia vincular?
- ¿Cómo ejerce el poder?
- ¿Cómo comprende la sexualidad?
- ¿Cómo explica la denuncia?
- ¿Qué tan consistente es su narrativa?
- ¿Qué aspectos aumentan el riesgo?
- ¿Qué aspectos disminuyen ese riesgo?
- ¿Qué información puede aportar objetivamente al Tribunal?

Observe que ninguna de estas preguntas busca responder:

"¿Es culpable?"

Porque esa no es una pregunta psicológica.

Es una pregunta jurídica.

EL ROL DEL PERITO PSICÓLOGO

El psicólogo forense no es investigador policial.

- No es fiscal.
- No es abogado.
- No es terapeuta.
- No es defensor.
- No es juez.
- Es un experto.

Su función consiste en traducir información psicológica compleja a un lenguaje comprensible para el sistema judicial.

El juez conoce Derecho.

El psicólogo conoce conducta humana.

La pericia constituye el puente entre ambos conocimientos.

LO QUE NUNCA DEBE HACER UN PERITO

Nunca debe:

- Transformarse en interrogador policial;
- Prometer confidencialidad absoluta;
- Emitir opiniones jurídicas;
- Realizar afirmaciones sin evidencia;
- Diagnosticar únicamente por intuición;
- Emitir juicios morales;
- Tomar partido;
- Buscar confesiones.

La entrevista psicoforense no es un interrogatorio.

Es una evaluación científica.

El principio de neutralidad

Neutralidad no significa indiferencia.

Significa mantener independencia intelectual.

Podemos sentir empatía por una víctima.

Podemos comprender el sufrimiento del evaluado.

Pero ninguna emoción puede modificar nuestro razonamiento técnico.

La objetividad comienza cuando logramos separar nuestras creencias personales de los datos observables.

Ética y deontología

En psicología forense, la ética deja de ser un aspecto complementario.

Se convierte en el eje de toda la evaluación.

Cada decisión tiene consecuencias judiciales.

Un informe técnicamente débil puede:

- Modificar custodias;
- Producir condenas injustas;
- Favorecer impunidad;
- Afectar familias enteras;
- Alterar el desarrollo de niños.

Por eso el perito debe actuar bajo principios irrenunciables.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Competencia profesional

Aceptar únicamente casos para los cuales posee formación específica.

Objetividad

Las conclusiones deben surgir de la evidencia.

Nunca de opiniones personales.

Imparcialidad

La fuente de contratación no modifica las conclusiones.

Una pericia de parte debe tener el mismo rigor científico que una pericia oficial.

Transparencia metodológica

Todo procedimiento debe poder ser explicado.

Toda conclusión debe poder fundamentarse.

Respeto por los derechos del evaluado

Toda persona merece un trato digno.

Incluso cuando enfrenta una acusación extremadamente grave.

Consentimiento informado

El evaluado debe comprender:

- Quién solicita la evaluación;
- Para qué será utilizada;
- Quién recibirá el informe;

- Cuáles son los límites de confidencialidad.

La entrevista forense no posee secreto profesional en los mismos términos que una psicoterapia.

Hipótesis de trabajo

Uno de los mayores errores consiste en comenzar una evaluación con conclusiones.

Los buenos peritos comienzan con preguntas.

Nunca con respuestas.

Una hipótesis psicoforense es una explicación provisoria.

Debe modificarse cada vez que aparece nueva evidencia.

Ejemplo:

Hipótesis A

La denuncia podría estar asociada a conductas sexuales coercitivas.

Hipótesis B

La denuncia podría responder a un conflicto familiar.

Hipótesis C

Podrían coexistir múltiples factores.

El buen evaluador trabaja simultáneamente con todas ellas.

No selecciona una por preferencia.

Las pone a competir con la evidencia.

SESGOS COGNITIVOS: LOS PRINCIPALES ENEMIGOS DEL PERITO

En toda evaluación psicoforense pueden aparecer sesgos cognitivos capaces de alterar la lectura de la evidencia y debilitar la objetividad del análisis.

Entre los más relevantes para el trabajo pericial se encuentran:

- Sesgo de confirmación;
- Efecto halo;
- Anclaje inicial;
- Heurística de disponibilidad;

- Sobreinterpretación;
- Exceso de confianza;
- Contaminación por información previa.

Por eso, el perito debe revisar de forma permanente su propio razonamiento y preguntarse:

¿Estoy interpretando la evidencia... o estoy buscando evidencia para confirmar lo que ya creo?

PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Antes de entrevistar al evaluado, el trabajo ya comenzó.

Una buena planificación incluye:

Revisión documental

- Denuncia;
- Declaraciones;
- Informes médicos;
- Informes psicológicos;
- Pericias previas;
- Expedientes;
- Videos;
- Antecedentes.

Construcción de hipótesis

Nunca una sola.

Siempre múltiples.

Selección de instrumentos

Elegidos según las preguntas periciales.

No según preferencias personales.

Diseño de la estrategia de entrevista

¿Qué necesito explorar?

¿Qué necesito contrastar?

¿Qué aspectos requieren mayor profundidad?

Organización temporal

Una buena evaluación rara vez se resuelve en una única entrevista.

La información necesita madurar.

Las hipótesis necesitan verificarse.

Una idea central

El mejor entrevistador no es quien más preguntas realiza.

Es quien formula las preguntas correctas en el momento adecuado.

REFLEXIÓN FINAL

En la evaluación del presunto agresor sexual, el instrumento más importante no es un test psicológico.

No es un protocolo.

No es una escala.

Es el razonamiento clínico-forense del evaluador.

Los instrumentos producen datos.

La entrevista produce información.

Pero es el pensamiento crítico del perito el que transforma esos datos en evidencia técnicamente defendible.

Ese es el verdadero diferencial entre un psicólogo que entrevista y un psicólogo que realiza una evaluación psicoforense de excelencia.

“Un buen perito no busca confirmar hipótesis. Busca refutarlas. Solo cuando una hipótesis sobrevive al contraste sistemático con la evidencia puede transformarse en una conclusión técnicamente sólida. La objetividad no consiste en no tener hipótesis; consiste en estar dispuesto a abandonarlas cuando los datos las contradicen.”

MÓDULO II

Preparación de la entrevista psicoforense

Toda evaluación rigurosa comienza antes del primer encuentro con el evaluado.

Objetivos del módulo

Al finalizar este módulo, el participante será capaz de:

- Comprender la importancia del análisis previo del expediente judicial.
- Organizar estratégicamente una evaluación psicoforense antes del primer encuentro.
- Formular hipótesis iniciales abiertas y dinámicas.
- Identificar la información crítica proveniente de diferentes fuentes.
- Reconocer las variables que pueden influir en el desarrollo de la entrevista.
- Construir una estrategia de evaluación científica, flexible y metodológicamente sólida.

Introducción

Una de las diferencias más importantes entre un entrevistador experimentado y uno inexperto no se observa durante la entrevista.

Se observa antes.

Los mejores peritos llegan a la primera entrevista con horas de trabajo previo.

- Han leído.
- Han organizado la información.
- Han detectado contradicciones.
- Han formulado hipótesis.
- Han identificado vacíos.
- Han diseñado una estrategia.

La entrevista nunca comienza cuando el evaluado entra por la puerta.

Comienza cuando el psicólogo abre el expediente.

Un principio fundamental

"El expediente no reemplaza la entrevista, pero la entrevista tampoco puede reemplazar al expediente."

La evaluación psicoforense se construye integrando múltiples fuentes de información.

Cada fuente aporta una parte del rompecabezas.

Ninguna, por sí sola, explica el caso.

El desafío del perito consiste en integrar toda esa información sin perder independencia crítica.

El expediente judicial como fuente de información

Muchos profesionales leen el expediente buscando respuestas.

Ese es un error.

El expediente debe leerse buscando preguntas.

Cada documento genera nuevas líneas de exploración.

Mientras más preguntas surjan, mejor preparada estará la entrevista.

¿Qué buscamos durante la lectura?

No buscamos únicamente conocer la denuncia.

Buscamos comprender el contexto completo.

Por ejemplo:

- ¿Quién denuncia?
- ¿Cuándo denuncia?
- ¿Qué hechos refiere?
- ¿Qué cambios aparecen entre una declaración y otra?
- ¿Qué aspectos permanecen constantes?
- ¿Qué información aún no ha sido explorada?
- ¿Qué elementos requieren corroboración?
- ¿Qué aspectos parecen inconsistentes?
- ¿Qué factores familiares rodean el caso?

Cada respuesta genera nuevas hipótesis.

Las principales fuentes de información

Una evaluación psicoforense de calidad nunca depende exclusivamente de la entrevista.

Debe integrar múltiples fuentes.

Entre ellas:

Expediente judicial

- Denuncia;
- Declaraciones;
- Actas policiales;
- Audiencias;
- Resoluciones judiciales;

- Medidas cautelares.

Informes médicos

Permiten comprender:

- Lesiones;
- Enfermedades;
- Antecedentes neurológicos;
- Tratamientos;
- Medicación.

Informes psicológicos y psiquiátricos

Aportan información sobre:

- Funcionamiento previo;
- Diagnósticos;
- Evolución clínica;
- Indicadores emocionales;
- Antecedentes terapéuticos.

Informes sociales

Describen:

- Dinámica familiar;
- Contexto socioeconómico;
- Redes de apoyo;
- Funcionamiento cotidiano.

Registros audiovisuales

Videos de entrevistas.

Cámaras Gesell.

Audiencias.

Grabaciones.

Permiten observar aspectos imposibles de detectar únicamente leyendo una transcripción.

Evidencia digital

Mensajes.

Correos electrónicos.

Chats.

Publicaciones.

Fotografías.

Archivos.

La conducta digital también forma parte del comportamiento humano.

La lectura activa

Leer un expediente no significa pasar hojas.

Significa pensar.

Cada página debería responder tres preguntas.

¿Qué sé?

Información confirmada.

¿Qué no sé?

Información ausente.

¿Qué necesito verificar?

Aspectos que deberán explorarse durante la entrevista.

Esta metodología evita entrevistas improvisadas.

Construcción de una línea temporal

Una herramienta extremadamente útil consiste en elaborar una cronología.

Ordenar los acontecimientos permite visualizar:

- Aparición del conflicto;
- Evolución de la relación;
- Cambios conductuales;
- Momentos críticos;

- Aparición de denuncias;
- Intervenciones institucionales.

Muchas contradicciones solo aparecen cuando los hechos se organizan cronológicamente.

Formulación de hipótesis iniciales

Toda evaluación comienza con hipótesis.

Nunca con conclusiones.

Las hipótesis son mapas de orientación.

No son diagnósticos.

No son verdades.

Son explicaciones tentativas.

Y, como tales, pueden confirmarse, modificarse o descartarse.

Un ejemplo práctico

Ante una denuncia por abuso sexual, podrían plantearse simultáneamente diversas hipótesis:

Hipótesis A

Existieron conductas sexuales abusivas.

Hipótesis B

La denuncia surge en un contexto de conflicto parental.

Hipótesis C

Existen errores de interpretación de determinados comportamientos.

Hipótesis D

Coexisten múltiples factores.

El buen perito trabaja con todas ellas.

No selecciona una desde el inicio.

Permite que la evidencia decida.

El peligro del sesgo de confirmación

Cuando un evaluador se enamora de una hipótesis, deja de investigar.

Comienza a seleccionar únicamente aquello que la confirma.

Y deja de observar todo lo que la contradice.

Ese fenómeno recibe el nombre de sesgo de confirmación.

Es probablemente el error cognitivo más frecuente en psicología forense.

La actitud científica

La ciencia no busca confirmar.

Busca poner a prueba.

El verdadero razonamiento psicoforense consiste en preguntarse constantemente:

¿Qué evidencia podría demostrar que mi hipótesis está equivocada?

Cuanto más resiste una hipótesis los intentos de refutación, mayor fortaleza adquiere.

Organización de la estrategia de evaluación

Cada caso requiere un diseño propio.

No existen entrevistas estandarizadas que sirvan para todos los evaluados.

La estrategia dependerá de:

- Motivo de la pericia;
- Preguntas judiciales;
- Edad del evaluado;
- Antecedentes;
- Complejidad del expediente;
- Información disponible;
- Tiempo asignado.

La evaluación debe adaptarse al caso.

Nunca al revés.

¿Qué aspectos debo decidir antes de entrevistar?

Antes del primer encuentro, el perito debería responder preguntas esenciales:

- ¿Qué necesito conocer?
- ¿Qué aspectos debo corroborar?
- ¿Qué información ya está suficientemente documentada?
- ¿Qué vacíos presenta el expediente?
- ¿Qué temas requieren mayor profundidad?
- ¿Qué contradicciones necesitan aclararse?
- ¿Qué instrumentos serán realmente útiles?

Responder estas preguntas evita entrevistas desorganizadas.

Selección de instrumentos

Un error frecuente consiste en aplicar la misma batería de pruebas en todos los casos.

La evaluación psicoforense no funciona de ese modo.

Los instrumentos se seleccionan en función de las preguntas periciales.

No existe una batería universal.

Cada técnica debe aportar información relevante.

Cada prueba debe tener una finalidad.

Si un instrumento no responde una pregunta pericial, probablemente no deba administrarse.

VARIABLES A CONSIDERAR ANTES DEL ENCUENTRO

Antes de iniciar la entrevista es necesario valorar múltiples variables que pueden influir en la evaluación.

Variables personales

- Edad;
- Nivel educativo;
- Desarrollo cognitivo;
- Estado físico;
- Enfermedades;
- Consumo de sustancias;
- Medicación;

- Nivel de comprensión.

Variables psicológicas

- Ansiedad;
- Estado emocional;
- Capacidad narrativa;
- Tolerancia a la frustración;
- Estilo defensivo;
- Mecanismos de afrontamiento;
- Nivel de introspección.

Variables jurídicas

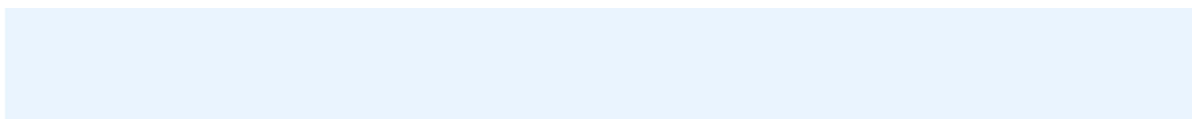
- Etapa procesal;
- Situación cautelar;
- Existencia de prisión preventiva;
- Asesoramiento legal;
- Derechos del evaluado.

La posición procesal influye en la actitud durante la entrevista.

Variables contextuales

- lugar de evaluación;
- privacidad;
- interrupciones;
- duración prevista;
- condiciones ambientales;
- presencia de terceros.

El contexto modifica la conducta.



Preparar también al evaluador

La preparación no solo involucra el caso.

También involucra al perito.

Antes de comenzar conviene preguntarse:

- ¿Tengo prejuicios sobre este caso?
- ¿Qué emociones me despierta esta denuncia?
- ¿Existe algún aspecto personal que pueda influir en mi evaluación?
- ¿Estoy dispuesto a cambiar de hipótesis si la evidencia lo requiere?

La neutralidad comienza por el autoconocimiento.

El primer encuentro no debe improvisarse

Los primeros minutos determinan gran parte de la evaluación.

En ese momento el evaluado observa:

- Cómo habla el profesional;
- Cómo escucha;
- Cómo organiza la entrevista;
- Qué preguntas realiza;
- Qué actitud adopta.

La confianza metodológica comienza desde el primer contacto.

Un error habitual

Muchos entrevistadores intentan abordar inmediatamente el hecho investigado.

Sin conocer previamente a la persona.

Sin comprender su funcionamiento psicológico.

Sin establecer un contexto de trabajo.

Esto suele generar respuestas defensivas, escasa colaboración y pérdida de información valiosa.

El orden importa.

Primero se conoce a la persona.

Luego se comprende el contexto.

Finalmente se exploran los hechos.

La estrategia flexible

Planificar no significa rigidizar.

Una buena planificación permite modificar el rumbo cuando aparecen nuevos datos.

La entrevista psicoforense es dinámica.

El profesional debe estar preparado para reorganizar sus hipótesis en cualquier momento.

La flexibilidad constituye un signo de experiencia, no de improvisación.

REFLEXIÓN FINAL

La preparación representa uno de los pilares invisibles de una buena pericia.

El evaluado solo observa la entrevista.

El Tribunal solo lee el informe.

Pero detrás de ambos existe un trabajo silencioso de análisis, organización, razonamiento e integración de información que determina la calidad técnica de toda la evaluación.

Las mejores entrevistas no son producto de la inspiración.

Son producto de una preparación rigurosa.

"La calidad de una entrevista psicoforense depende mucho menos de las preguntas improvisadas que de la profundidad con la que el perito preparó el caso antes de formular la primera pregunta. Un expediente bien estudiado transforma una entrevista común en una evaluación científica; un expediente mal analizado convierte incluso al mejor entrevistador en un profesional que trabaja a ciegas."

MÓDULO III

Desarrollo de la Entrevista Psicoforense

La entrevista no busca confesiones. Busca comprender científicamente el funcionamiento psicológico del evaluado.

Objetivos del módulo

Al finalizar este módulo, el participante será capaz de:

- Construir un encuadre psicoforense claro, seguro y metodológicamente sólido.
- Conducir una entrevista con objetivos periciales definidos.
- Aplicar estrategias de exploración adaptadas al caso.
- Utilizar técnicas avanzadas de entrevista psicoforense.
- Obtener información psicológicamente relevante sin contaminar el relato.
- Manejar situaciones complejas preservando la neutralidad técnica.
- Registrar observaciones conductuales de alto valor pericial.

Introducción

Existe una idea equivocada muy frecuente.

Se piensa que una buena entrevista depende de hacer buenas preguntas.

No es cierto.

Una buena entrevista depende, antes que nada, de saber escuchar.

Pero no de cualquier forma.

El psicólogo forense escucha con un propósito.

Mientras el evaluado habla, el perito observa simultáneamente:

- El contenido del discurso;
- La forma en que se expresa;
- La organización del pensamiento;
- La coherencia narrativa;
- La regulación emocional;
- La comunicación no verbal
- Las contradicciones;

- Las omisiones;
- Los cambios afectivos;
- Las estrategias defensivas.

La entrevista psicoforense no consiste únicamente en recoger información.

Consiste en observar cómo esa información es producida.

El objetivo central

La entrevista no busca obtener una confesión.

No busca confrontar.

No busca convencer.

No busca demostrar culpabilidad.

Su finalidad consiste en comprender el funcionamiento psicológico del evaluado y obtener información técnicamente válida para responder las preguntas periciales.

La calidad de una evaluación no depende de cuánto habla el entrevistador.

Depende de cuánto logra comprender.

El encuadre psicoforense

Toda entrevista comienza mucho antes de la primera pregunta.

Comienza con el encuadre.

El encuadre constituye el marco técnico, ético y jurídico que organiza toda la evaluación.

Cuando el encuadre es claro, disminuyen las resistencias y aumenta la calidad de la información.

¿QUÉ DEBE CONTENER UN BUEN ENCUADRE?

El evaluado debe comprender:

- Quién solicita la evaluación;
- Cuál es el objetivo de la pericia;
- Cuál será el destino del informe;
- Cuáles son los límites de la confidencialidad;
- Cuál es el rol del psicólogo;

- Cuánto tiempo demandará la evaluación;
- Qué procedimientos podrán utilizarse.

Un evaluado correctamente informado suele colaborar mejor que uno que desconoce el proceso.

Lo que nunca debe prometer el perito

Nunca debe decir:

"Todo lo que conversemos quedará entre nosotros."

Eso sería falso.

LA ENTREVISTA PSICOFORENSE NO TIENE EL MISMO RÉGIMEN DE CONFIDENCIALIDAD QUE UN PROCESO TERAPÉUTICO.

EL INFORME SERÁ INCORPORADO AL EXPEDIENTE.

Y EL EVALUADO DEBE SABERLO DESDE EL INICIO.

El clima de la entrevista

Neutralidad no significa frialdad.

Un clima respetuoso favorece la producción de información.

No es necesario generar confianza emocional.

Es necesario generar confianza metodológica.

El evaluado debe percibir que será escuchado con respeto, sin prejuicios y sin anticipar conclusiones.

Las primeras preguntas

Las primeras preguntas cumplen una función estratégica.

No buscan explorar inmediatamente el hecho investigado.

Buscan conocer a la persona.

Es conveniente comenzar por aspectos generales:

- Historia personal;
- Contexto familiar;
- Escolaridad;
- Trabajo;
- Relaciones significativas;
- Intereses;

- Trayectoria vital.

Este recorrido permite comprender el funcionamiento global antes de abordar los hechos específicos.

La entrevista como proceso progresivo

La exploración debe avanzar desde lo general hacia lo particular.

Primero:

¿Quién es esta persona?

Después:

¿Cómo funciona psicológicamente?

Finalmente:

¿Cómo explica los hechos que motivan la evaluación?

INVERTIR ESTE ORDEN SUELE AUMENTAR LAS DEFENSAS Y DISMINUIR LA CALIDAD DEL RELATO.

ESTRATEGIAS DE EXPLORACIÓN

No existe una única forma de entrevistar.

Cada estrategia responde a una finalidad distinta.

El entrevistador competente selecciona la más adecuada según las características del caso.

Exploración narrativa

Se invita al evaluado a relatar libremente.

El objetivo consiste en observar:

- Organización del pensamiento;
- Espontaneidad;
- Secuencia temporal;
- Riqueza descriptiva;
- Coherencia.

El relato libre suele aportar información que jamás aparecería mediante preguntas cerradas.

Exploración cronológica

Consiste en reconstruir los acontecimientos siguiendo el orden temporal.

Permite detectar:

- Lagunas;
- Inconsistencias;
- Reconstrucciones posteriores;
- Cambios de versión.

La cronología suele ser una excelente herramienta para analizar consistencia narrativa.

Exploración temática

Cada área relevante se aborda en profundidad.

Por ejemplo:

- Sexualidad;
- Vínculos afectivos;
- Historia familiar;
- Control de impulsos;
- Conflictos interpersonales;
- Experiencias traumáticas.

El objetivo es comprender patrones de funcionamiento.

No hechos aislados.

Exploración funcional

No interesa solamente qué ocurrió.

Interesa comprender:

- Cómo piensa;
- Cómo siente;
- Cómo decide;
- Cómo actúa.

La conducta siempre ocurre dentro de un contexto psicológico.

Técnicas de entrevista

Las técnicas constituyen herramientas.

No sustituyen el razonamiento clínico.

Preguntas abiertas

Favorecen relatos espontáneos.

Ejemplo:

"Cuénteme cómo era su relación con..."

Permiten conocer el lenguaje propio del evaluado.

Preguntas focalizadas

Se utilizan cuando es necesario profundizar aspectos específicos.

Ejemplo:

"¿Qué ocurrió después de ese momento?"

Ayudan a completar secuencias narrativas.

Clarificación

Consiste en solicitar precisiones.

No implica confrontación.

Simplemente evita interpretaciones erróneas.

Paráfrasis

El entrevistador reformula brevemente lo expresado por el evaluado.

Permite verificar comprensión y favorece la continuidad del relato.

Resumen

Se utiliza para organizar la información obtenida.

Además permite detectar posibles omisiones o correcciones espontáneas.

Silencio técnico

El silencio constituye una de las herramientas más poderosas de la entrevista.

Muchas veces el evaluado continúa elaborando su relato cuando el entrevistador resiste la tentación de intervenir inmediatamente.

Los mejores entrevistadores saben esperar.

La observación conductual

La entrevista no solamente produce información verbal.

Produce conducta observable.

Y toda conducta constituye información.

Durante toda la evaluación debemos registrar aspectos como:

- Postura corporal;
- Contacto visual;
- Movimientos;
- Tono de voz;
- Velocidad del habla;
- Expresividad emocional;
- Congruencia afectiva;
- Cambios fisiológicos;
- Conductas defensivas;
- Estrategias de evitación.

Nunca interpretamos una conducta aislada.

SIEMPRE ANALIZAMOS PATRONES.

El lenguaje no verbal

Existe un mito muy difundido.

Se afirma que determinados gestos indican mentira.

La evidencia científica demuestra que esto no es correcto.

No existe un gesto universal del engaño.

Por eso jamás concluimos simulación basándonos exclusivamente en el lenguaje corporal.

El comportamiento no verbal debe interpretarse dentro del contexto completo de la evaluación.

Obtención de información relevante

El objetivo no consiste en acumular datos.

Consiste en obtener información útil para responder las preguntas periciales.

Durante la entrevista debemos explorar:

Historia evolutiva

- Infancia;
- Figuras de apego;
- Experiencias significativas;
- Desarrollo emocional.

Funcionamiento familiar

- Vínculos;
- Conflictos;
- Estilos educativos;
- Comunicación.

Relaciones afectivas

- Estabilidad;
- Intimidad;
- Dependencia;
- Celos;
- Violencia.

Historia sexual

Debe explorarse con respeto y precisión técnica.

Sin prejuicios.

Sin morbo.

Sin presuponer conductas.

Funcionamiento laboral y social

Permite conocer:

- Responsabilidad;
- Adaptación;
- Resolución de conflictos;
- Capacidad de cooperación.

Regulación emocional

¿Cómo enfrenta:

- La frustración?
- El rechazo?
- La ira?
- La culpa?
- La vergüenza?

Las respuestas suelen aportar información extremadamente valiosa.

El discurso del evaluado

No analizamos solamente lo que dice.

Analizamos también:

- Cómo lo organiza;
- Qué omite;
- Qué enfatiza;
- Qué minimiza;
- Qué recuerda;
- Qué olvida;
- Cómo explica sus decisiones.

EL RELATO CONSTITUYE UNA FORMA DE FUNCIONAMIENTO PSICOLÓGICO.

MANEJO DE SITUACIONES COMPLEJAS

Las entrevistas psicoforenses rara vez transcurren sin dificultades.

El evaluador debe estar preparado.

Negación absoluta

No confrontar inmediatamente.

Explorar.

Profundizar.

Comprender la lógica del relato.

Hostilidad

Mantener calma.

No competir.

No responder emocionalmente.

La regulación emocional del profesional suele modificar la del evaluado.

Llanto intenso

No interrumpir automáticamente.

Permitir la regulación emocional.

Acompañar sin transformar la entrevista en una intervención terapéutica.

Silencios prolongados

El silencio comunica.

No debe interpretarse apresuradamente.

A veces expresa ansiedad.

Otras veces elaboración.

Otras veces resistencia.

Siempre requiere contextualización.

Intentos de manipulación

Algunos evaluados intentan:

- seducir;
- intimidar;
- victimizarse;
- desacreditar a terceros;
- obtener aprobación.

El perito observa.

No reacciona.

Mantiene el foco en los objetivos de la evaluación.

Conductas de simulación o disimulación

Nunca deben afirmarse durante la entrevista.

Primero deben ser contrastadas mediante:

- Observación;
- Entrevistas sucesivas;
- Pruebas psicológicas;
- Información documental;
- Consistencia narrativa.

La simulación es una hipótesis.

Nunca una impresión inicial.

El cierre de la entrevista

La entrevista también termina técnicamente.

Antes de finalizar conviene:

- Resumir aspectos principales;
- Ofrecer oportunidad para agregar información;
- Explicar próximos pasos;
- Evitar generar falsas expectativas;
- Agradecer la colaboración.

Reflexión final

La entrevista psicoforense constituye mucho más que una conversación estructurada.

Es un procedimiento científico destinado a comprender cómo funciona una persona en un contexto judicial.

Cada pregunta tiene una finalidad.

Cada respuesta genera nuevas hipótesis.

Cada silencio aporta información.

Cada observación amplía la comprensión del caso.

La excelencia del perito no reside en descubrir "la verdad" durante una entrevista.

Reside en integrar, con prudencia y rigor científico, todas las evidencias disponibles para elaborar conclusiones objetivas, verificables y técnicamente defendibles ante un Tribunal.

"El mejor entrevistador psicoforense no es quien obtiene más respuestas, sino quien logra formular las preguntas que permiten comprender el funcionamiento psicológico del evaluado sin contaminar el proceso. La entrevista no es un espacio para confirmar sospechas; es un laboratorio de observación donde la conducta, el discurso y el razonamiento clínico se integran para construir evidencia científica al servicio de la Justicia."

MÓDULO IV

Análisis Clínico y Conductual del Presunto Agresor Sexual

Comprender la conducta es mucho más complejo que identificar síntomas. La verdadera tarea del perito consiste en analizar patrones de funcionamiento psicológico.

Objetivos del módulo

Al finalizar este módulo, el participante será capaz de:

- Analizar las principales estrategias defensivas observadas durante la entrevista psicoforense.
- Diferenciar negación, minimización, justificación y externalización de responsabilidades.
- Identificar distorsiones cognitivas relevantes para la evaluación.

- Comprender el papel de los mecanismos de defensa en el funcionamiento psicológico.
- Reconocer indicadores conductuales de interés psicoforense sin realizar inferencias apresuradas.
- Integrar la observación clínica con la información documental y psicométrica.

Introducción

Una de las preguntas más frecuentes en psicología forense es:

"¿Cómo sé si me está diciendo la verdad?"

La respuesta suele sorprender.

La psicología no dispone de un método científico que permita detectar la mentira con certeza únicamente a partir de una entrevista.

No existe un gesto.

No existe una expresión facial.

No existe una conducta aislada que permita concluir, por sí sola, que una persona miente.

Lo que sí podemos hacer es mucho más sofisticado.

Podemos comprender cómo piensa, cómo organiza su relato, cómo regula sus emociones, cómo afronta la responsabilidad, cómo explica sus decisiones y cuáles son los patrones psicológicos que emergen durante toda la evaluación.

La evaluación psicoforense analiza procesos.

No busca "atrapar" al evaluado.

PENSAR EN TÉRMINOS DE PATRONES

La mayor parte de los errores periciales aparecen cuando el evaluador interpreta conductas aisladas.

Un silencio no significa negación.

Una sonrisa no significa ausencia de culpa.

El llanto no demuestra arrepentimiento.

La ansiedad no prueba inocencia.

La tranquilidad no demuestra culpabilidad.

La psicología forense trabaja con configuraciones de indicadores.

Nunca con signos únicos.

Negación

La negación es probablemente la respuesta más frecuente en personas sometidas a una investigación penal.

Desde una perspectiva psicodinámica, constituye un mecanismo de defensa mediante el cual la persona rechaza aspectos de la realidad que resultan emocionalmente inaceptables.

Desde una perspectiva cognitiva, puede representar una forma de proteger la identidad, reducir la ansiedad o preservar la autoimagen.

Sin embargo, en el contexto judicial también puede responder al ejercicio legítimo del derecho de defensa.

Por ello, la negación no posee un significado único.

Diferentes formas de negación

No todas las negaciones son iguales.

Podemos observar, por ejemplo:

- Negación total de los hechos;
- Negación parcial;
- Negación de la intención;
- Negación del daño;
- Negación de la responsabilidad moral.

Cada modalidad requiere un análisis diferente.

Lo que el perito debe preguntarse

En lugar de preguntarse:

"¿Está negando porque es culpable?"

Debe preguntarse:

- ¿Qué función psicológica cumple esta negación?
- ¿Cómo se integra con el resto del funcionamiento?
- ¿Es consistente a lo largo de toda la evaluación?

- ¿Se mantiene frente a diferentes tipos de preguntas?
- ¿Qué otras explicaciones podrían justificar este patrón?

El objetivo no es interpretar rápidamente.

Es comprender.

Minimización

La minimización aparece cuando la persona reconoce parcialmente un comportamiento, pero reduce su gravedad, frecuencia, consecuencias o impacto.

Algunas expresiones frecuentes son:

- "No fue para tanto."
- "Fue un error."
- "Solo ocurrió una vez."
- "Todo el mundo exageró."
- "No pensé que le afectaría."

La minimización permite disminuir el malestar psicológico asociado a la conducta.

También puede formar parte de estrategias conscientes o inconscientes de autoprotección.

¿Qué analizamos durante la minimización?

No solamente el contenido.

También observamos:

- Cómo aparece;
- Cuándo aparece;
- Frente a qué temas aumenta;
- Qué emociones la acompañan;
- Si existe reconocimiento parcial del daño;
- Si evoluciona durante la evaluación.

La evolución del discurso aporta tanta información como el contenido mismo.

Justificación

La justificación implica reconocer una conducta, pero presentarla como razonable, inevitable o comprensible.

No elimina el hecho.

Intenta legitimar su significado.

Ejemplos frecuentes:

- "Ella me provocó."
- "Fue una demostración de cariño."
- "Estábamos solos."
- "Había consumido alcohol."
- "No interpreté que fuera un problema."

El objetivo psicológico consiste en reducir la culpa y proteger la identidad personal.

Justificación y responsabilidad

Una persona puede reconocer una conducta.

Pero no asumir responsabilidad.

La diferencia es fundamental.

Reconocer hechos no equivale necesariamente a comprender su impacto ni aceptar las consecuencias.

El análisis psicoforense debe explorar ambas dimensiones por separado.

Externalización de responsabilidades

La externalización ocurre cuando el individuo atribuye la causa de su conducta a factores externos.

Puede responsabilizar:

- A la víctima;
- A la pareja;
- A la familia;
- Al sistema judicial;
- Al alcohol;
- Al estrés;
- A las circunstancias.

EL PATRÓN COMÚN CONSISTE EN DESPLAZAR EL CENTRO DE RESPONSABILIDAD FUERA DE SÍ MISMO.

Preguntas útiles para el análisis

Cuando aparece externalización conviene explorar:

- ¿Existe reconocimiento del propio rol?
- ¿Cómo explica sus decisiones?
- ¿Qué grado de control percibe sobre su conducta?
- ¿Qué aprendizaje obtiene de la experiencia?
- ¿Cómo reaccionaría si la situación volviera a repetirse?

Estas preguntas permiten evaluar responsabilidad psicológica, no responsabilidad penal.

Distorsiones cognitivas

Las distorsiones cognitivas son formas sistemáticas de interpretar la realidad de manera parcial o sesgada.

No constituyen necesariamente un trastorno.

Todos los seres humanos presentan distorsiones.

Lo relevante es analizar su frecuencia, intensidad y función dentro del caso.

Algunas distorsiones observables

Minimización del daño

"En realidad no sufrió."

Normalización

"Eso ocurre en muchas familias."

Lectura arbitraria de intenciones

"Yo sabía que estaba de acuerdo."

Racionalización

"Lo hice para ayudar."

Pensamiento dicotómico

"O soy un monstruo o soy completamente inocente."

Personalización

"Todo esto ocurrió porque querían perjudicarme."

Sesgo confirmatorio

Interpretar únicamente la información que favorece la propia versión.

Un aspecto fundamental

La presencia de distorsiones cognitivas no demuestra automáticamente una conducta delictiva.

Lo que aporta es información sobre la forma en que la persona interpreta la realidad, procesa la información y construye explicaciones sobre sí misma y sobre los demás.

Mecanismos de defensa

Los mecanismos de defensa constituyen procesos psicológicos destinados a proteger el equilibrio emocional frente a experiencias internas o externas potencialmente amenazantes.

No son patológicos en sí mismos.

Todos utilizamos mecanismos defensivos.

Lo relevante es comprender cuáles predominan, qué función cumplen y cómo afectan la capacidad de introspección y responsabilidad.

Mecanismos observables con frecuencia

Negación

Rechazo de aspectos de la realidad.

Racionalización

Construcción de explicaciones aparentemente lógicas para disminuir el malestar emocional.

Proyección

Atribución a otras personas de pensamientos, emociones o impulsos propios.

Intelectualización

Transformación de una experiencia emocional en un análisis excesivamente racional.

Desplazamiento

Descarga emocional dirigida hacia personas o situaciones distintas del conflicto original.

Formación reactiva

Expresión de actitudes opuestas a los verdaderos sentimientos para controlar el conflicto interno.

La función de los mecanismos defensivos

No buscamos eliminarlos.

Buscamos comprender:

- Cuándo aparecen;
- Frente a qué temas;
- Qué emociones intentan proteger;
- Cómo interfieren en el proceso de evaluación.

Indicadores conductuales de interés psicoforense

Durante toda la entrevista observamos patrones de comportamiento relevantes.

No son pruebas.

Son datos clínicos.

Entre ellos:

- Organización del relato;
- Capacidad de introspección;
- Flexibilidad cognitiva;

- Tolerancia a la frustración;
- Regulación emocional;
- Control de impulsos;
- Empatía;
- Reconocimiento del impacto de las propias acciones;
- Consistencia narrativa;
- Capacidad para asumir responsabilidades;
- Reacción frente a preguntas inesperadas;
- Estrategias defensivas;
- Estilo interpersonal.

Todos estos indicadores deben integrarse con la información obtenida mediante entrevistas, pruebas psicológicas y documentación del expediente.

LA IMPORTANCIA DE LA EMPATÍA

Uno de los aspectos que merece especial análisis es la capacidad empática.

Sin embargo, resulta imprescindible evitar simplificaciones.

La empatía no es una variable única.

Puede analizarse en diferentes dimensiones:

- Comprensión emocional del otro;
- Capacidad de adoptar perspectivas distintas;
- Sensibilidad frente al sufrimiento;
- Respuesta afectiva.

Una disminución en alguna de estas dimensiones no permite, por sí sola, extraer conclusiones sobre la conducta investigada.

Integración clínica

El verdadero trabajo psicoforense comienza cuando termina la entrevista.

Es allí donde el profesional integra:

- Observaciones conductuales;
- Contenido verbal;

- Historia evolutiva;
- Documentación judicial;
- Pruebas psicométricas;
- Consistencia entre fuentes;
- Hipótesis previamente formuladas.

La integración vale más que cualquier indicador aislado.

Errores frecuentes

Los errores más habituales consisten en:

- Interpretar un único gesto;
- Confundir ansiedad con engaño;
- Asumir que negar implica culpabilidad;
- Sobrevalorar la intuición clínica;
- Utilizar etiquetas diagnósticas sin suficiente evidencia;
- Emitir conclusiones sin integrar todas las fuentes de información.

La prudencia constituye una de las mayores virtudes del psicólogo forense.

El análisis clínico y conductual exige abandonar la búsqueda de respuestas simples.

Las personas no pueden comprenderse mediante un único síntoma, una única prueba o una única entrevista.

Cada conducta adquiere significado únicamente cuando se integra dentro del funcionamiento global del individuo.

La tarea del psicólogo forense consiste precisamente en transformar múltiples observaciones dispersas en un razonamiento científico coherente, fundamentado y comprensible para el Tribunal.

"El psicólogo forense no interpreta gestos; interpreta patrones. No busca descubrir mentiras, sino comprender cómo una persona organiza su pensamiento, regula sus emociones, explica sus actos y afronta la responsabilidad.

La fuerza de una pericia no reside en una observación llamativa, sino en la integración rigurosa, prudente y científicamente fundamentada de todos los datos disponibles. Esa capacidad de integración es la que convierte la observación clínica en verdadera evidencia psicoforense."

¿EXISTE UN PERFIL DEL AGRESOR U OFENSOR SEXUAL?

Heterogeneidad, tipologías, formulación psicoforense y evaluación del riesgo

Introducción: una pregunta sencilla que exige una respuesta compleja

Una de las preguntas más frecuentes en la formación psicoforense es la siguiente:

¿Existe un perfil psicológico del agresor u ofensor sexual?

La respuesta científicamente rigurosa debe comenzar con una afirmación clara:

No existe un perfil psicológico único, universal, específico e infalible que permita identificar a una persona como agresor u ofensor sexual.

Las personas que cometen conductas sexuales abusivas constituyen una población profundamente heterogénea.

Difieren en su estructura de personalidad, trayectoria vital, funcionamiento afectivo, motivaciones, intereses sexuales, capacidad de autocontrol, historia delictiva, modalidad de aproximación a la víctima, grado de violencia, relación con la víctima y probabilidad de reincidencia.

Por lo tanto, no existe una configuración psicológica que permita afirmar:

“Esta persona tiene el perfil de un ofensor sexual y, por lo tanto, seguramente cometió el hecho”.

Ese razonamiento sería metodológicamente inválido y jurídicamente peligroso.

En psicología forense, una evaluación de personalidad no determina por sí misma si una persona realizó o no una conducta concreta.

Tampoco la ausencia de rasgos considerados “típicos” permite descartar la conducta investigada.

La función pericial no consiste en reconocer delincuentes mediante intuiciones clínicas.

Consiste en examinar hipótesis, contrastar información, evaluar variables relevantes y responder una pregunta psicológica delimitada.

Una precisión terminológica indispensable

Las expresiones agresor sexual, ofensor sexual, abusador sexual, imputado por un delito sexual y persona investigada por una conducta sexual no son necesariamente equivalentes.

Agresor sexual

La expresión “agresor sexual” suele enfatizar el carácter violento, coercitivo, intimidatorio o invasivo de la conducta.

Sin embargo, no todas las conductas sexuales abusivas implican violencia física manifiesta.

Puede existir una vulneración sexual mediante:

- Manipulación;
- Engaño;
- Abuso de confianza;
- Aprovechamiento de una asimetría de edad;
- Abuso de poder;
- Explotación de una relación de dependencia;
- Inducción progresiva;
- Amenazas implícitas;
- Incapacitación de la víctima;
- Imposibilidad jurídica o evolutiva de consentir.

Por eso, limitar el concepto de agresión sexual a la existencia de fuerza física excluiría numerosas modalidades de victimización sexual.

Ofensor sexual

“Ofensor sexual” es un concepto más amplio, utilizado habitualmente en la literatura criminológica y forense para referirse a una persona que ha cometido una conducta sexual ilícita, abusiva o no consentida.

No obstante, en una evaluación previa a una sentencia debe utilizarse con cautela. Una persona investigada o imputada no debería ser presentada pericialmente como autora probada del delito.

En esos casos resulta más preciso hablar de:

- Persona evaluada;
- Imputado;
- Investigado;
- Denunciado;
- Presunto autor;
- Persona acusada de una conducta sexual;

- Evaluado por una presunta conducta sexualmente abusiva.

Esta precisión no es meramente lingüística. Protege la presunción de inocencia y evita que el perito anticipe una conclusión jurídica que no le corresponde.

Conducta sexual abusiva

Desde una perspectiva psicoforense, una conducta sexual puede adquirir carácter abusivo cuando se desarrolla sin consentimiento válido, mediante coerción, aprovechamiento de vulnerabilidad o dentro de una relación que imposibilita una decisión libre.

El núcleo no es solamente la presencia de actividad sexual, sino las condiciones interpersonales, evolutivas, legales y contextuales en las que ocurrió.

Parafilia, trastorno parafilico y delito sexual

Estos conceptos tampoco son sinónimos.

Una parafilia refiere a un patrón de interés sexual atípico. Un trastorno parafilico requiere criterios clínicos adicionales, como malestar, deterioro funcional o actuación sobre personas no consentidoras, según el sistema diagnóstico utilizado.

Un delito sexual, en cambio, es una categoría jurídica.

De esta distinción se desprenden varias consecuencias:

- No toda persona que comete un delito sexual presenta una parafilia;
- No toda persona con intereses parafilicos comete un delito;
- **La pedofilia no es sinónimo de abuso sexual infantil;**
- No todos los ofensores contra niños presentan un interés sexual preferente por niños;
- Una conducta sexual delictiva no constituye automáticamente evidencia de enfermedad mental;
- Un diagnóstico no demuestra la autoría de un hecho concreto.

Confundir estos niveles produce errores clínicos, periciales y judiciales.

¿QUÉ DEFINE ENTONCES A UN OFENSOR SEXUAL?

No lo define una característica física.

No lo define un tipo corporal.

No lo define una ocupación.

No lo define una clase social.

No lo define una apariencia inquietante.

No lo define la presencia de aislamiento social.

No lo define un diagnóstico específico.

No lo define una puntuación elevada en psicopatía.

No lo define haber sufrido abuso durante la infancia.

No lo define tener dificultades de pareja.

No lo define consumir pornografía.

No lo define una fantasía sexual aislada.

LO QUE PERMITE HABLAR JURÍDICAMENTE DE UNA PERSONA COMO OFENSORA SEXUAL ES LA REALIZACIÓN ACREDITADA DE UNA CONDUCTA SEXUAL TIPIFICADA POR LA LEGISLACIÓN.

Desde el punto de vista psicológico, sin embargo, la evaluación no debe detenerse en la categoría legal.

Debe intentar comprender:

1. Qué conducta se atribuye;
2. En qué circunstancias habría ocurrido;
3. Qué relación existía entre las personas involucradas;
4. Qué mecanismos psicológicos pudieron participar;
5. Qué oportunidades, decisiones y condiciones facilitaron el comportamiento;
6. Qué patrón aparece a lo largo del tiempo;
7. Qué factores aumentan o disminuyen la posibilidad de repetición.

Por consiguiente:

La categoría “ofensor sexual” describe primariamente una conducta y un estatus jurídico-criminológico; no una esencia psicológica inmutable.

Este punto es fundamental. No existe una identidad psicológica denominada “el ofensor sexual” que explique, por sí sola, todos los comportamientos sexuales abusivos.

El error de esencializar a la persona

Uno de los principales errores conceptuales consiste en convertir una conducta en una esencia:

- Cometió una conducta violenta, por lo tanto “es violencia”;
- Cometió una conducta sexual abusiva, por lo tanto “es un abusador en todos los ámbitos”;

- Fue condenado por un delito sexual, por lo tanto “toda su personalidad es sexualmente desviada”.

Este razonamiento borra la complejidad individual y dificulta la evaluación.

Decir que no debemos esencializar no significa minimizar la gravedad de la conducta. Significa formularla con mayor precisión.

Una persona puede presentar:

- Adecuado desempeño laboral;
- Capacidad intelectual conservada;
- Vínculos sociales aparentemente funcionales;
- Modales apropiados;
- Ausencia de antecedentes;
- Buen control conductual en contextos públicos;

y, aun así, haber desarrollado una conducta sexual abusiva en un contexto específico.

Del mismo modo, una persona puede presentar:

- Impulsividad;
- Rasgos antisociales;
- Hostilidad;
- Consumo problemático;
- Dificultades afectivas;
- Antecedentes de violencia;

sin haber cometido una conducta sexual.

Por eso, las características generales de personalidad poseen una capacidad limitada para demostrar la existencia de un hecho sexual específico.

¿Por qué no existe un perfil único?

Porque el comportamiento sexual abusivo puede surgir de configuraciones muy diferentes.

En algunas personas predominan intereses sexuales atípicos persistentes. En otras, predominan la antisocialidad, la hostilidad, la dominación, la búsqueda de poder, la impulsividad o la explotación instrumental.

En otros casos influyen:

- Dificultades para establecer intimidad con adultos;
- Aislamiento interpersonal;
- Inmadurez socioafectiva;
- Regulación emocional deficiente;
- Uso de la actividad sexual como estrategia de afrontamiento;
- Consumo de sustancias;
- Situaciones de oportunidad;
- Creencias legitimadoras;
- Fantasías reiteradas;
- Progresiva transgresión de límites;
- Búsqueda de control;
- Hostilidad hacia las mujeres;
- Excitación asociada a coerción o sufrimiento;
- Patrones de personalidad antisociales;
- Combinación de varios de estos factores.

Las revisiones científicas destacan la heterogeneidad de esta población, así como la variabilidad en necesidades criminógenas, problemas de regulación emocional, dificultades relacionales, creencias facilitadoras, empatía e intereses sexuales.

Por lo tanto, dos personas pueden cometer conductas jurídicamente similares mediante procesos psicológicos distintos.

Y dos personas con características psicológicas parecidas pueden no desarrollar jamás la misma conducta.

PERFIL NO ES LO MISMO QUE TIPOLOGÍA

Esta diferenciación debe ser explicada cuidadosamente durante la clase.

Perfil

Un perfil pretende identificar un conjunto relativamente estable de características que distinguirían a una categoría de personas de las demás.

Cuando se habla de “perfil del ofensor sexual”, suele suponerse que existiría una combinación reconocible de rasgos psicológicos, biográficos o conductuales.

El problema es que tales características:

- No aparecen en todos los ofensores;
- También aparecen en personas que no cometen delitos sexuales;
- Varían según el subtipo delictivo;
- Pueden cambiar con el tiempo;
- Dependen de la fuente de información;
- No demuestran autoría.

Tipología

Una tipología es un sistema de clasificación.

No pretende necesariamente identificar quién cometió un hecho. Intenta ordenar la heterogeneidad agrupando casos que comparten determinadas características.

Las tipologías pueden organizarse según:

- Edad y sexo de la víctima;
- Relación víctima-ofensor;
- Grado de violencia;
- Motivación predominante;
- Presencia de intereses sexuales atípicos;
- Planificación;
- Oportunismo;
- Modalidad presencial o digital;
- Especialización delictiva;
- Historia criminal;
- Nivel de riesgo;
- Dinámica interpersonal;
- Características de personalidad.

Las tipologías pueden resultar útiles para:

- Formular hipótesis;
- Comprender patrones;
- Organizar la entrevista;
- Orientar la evaluación del riesgo;
- Seleccionar objetivos de tratamiento;
- Comparar modalidades delictivas.

Pero no deben utilizarse como moldes rígidos.

Las clasificaciones existentes han recibido críticas por sus problemas de validez, solapamiento, estabilidad y generalización. Una persona puede presentar características de varias categorías, cambiar de modalidad o no encajar claramente en ninguna.

La tipología es un mapa orientativo; no es el territorio completo de la persona.

Algunas dimensiones relevantes para organizar la heterogeneidad

En lugar de buscar un único perfil, resulta más riguroso evaluar dimensiones.

Características de la víctima

Debe considerarse:

- Edad;
- Sexo;
- Nivel de desarrollo;
- Situación de dependencia;
- Vulnerabilidad;
- Relación previa;
- Acceso del evaluado a la víctima;
- Grado de confianza;
- Contexto institucional o familiar.

La elección o disponibilidad de la víctima puede aportar información relevante, pero no debe interpretarse de manera aislada.

Relación víctima-evaluado

No es equivalente una conducta atribuida a:

- Un desconocido;
- Un conocido;
- Una pareja;
- Un familiar;
- Una figura cuidadora;
- Un docente;
- Un profesional;
- Una autoridad;
- Una persona que conoció a la víctima por internet.

La relación determina oportunidades, asimetrías, mecanismos de aproximación y posibilidades de silenciamiento.

Modalidad de aproximación

Debe explorarse si existió:

- Aproximación impulsiva;
- Planificación prolongada;
- Construcción gradual de confianza;

- Seducción;
- Engaño;
- Desensibilización progresiva;
- Exposición sexual;
- Entrega de regalos;
- Aislamiento;
- Amenaza;
- Coerción física;
- Utilización de sustancias;
- Explotación de una posición de autoridad.

Grado de planificación

La planificación no es una variable dicotómica.

Puede existir planificación en diferentes niveles:

- Elección del momento;
- Selección del lugar;
- Búsqueda de privacidad;
- Preparación de una explicación;
- Manipulación de terceros;
- Eliminación de evidencia;
- Construcción previa de una relación;
- Estrategias posteriores de silenciamiento.

Una conducta aparentemente oportunista puede contener elementos de preparación.

Motivación predominante

La motivación no siempre es exclusivamente sexual.

Pueden coexistir:

- Gratificación sexual;
- Control;
- Dominación;
- Humillación;
- Hostilidad;
- Venganza;

- Necesidad de afirmación;
- Compensación de inseguridad;
- Búsqueda de intimidad;
- Curiosidad sexual;
- Reducción de tensión;
- Excitación frente a la coerción;
- Explotación instrumental.

La conducta puede ser sexual en su forma, pero incorporar motivaciones afectivas, agresivas, narcisistas, relacionales o antisociales.

Especialización o versatilidad delictiva

ALGUNAS PERSONAS PRESENTAN UNA TRAYECTORIA PREDOMINANTEMENTE SEXUAL.

OTRAS FORMAN PARTE DE UNA CARRERA ANTISOCIAL MÁS AMPLIA QUE INCLUYE:

- Violencia;
- Delitos contra la propiedad;
- Incumplimiento de normas;
- Consumo problemático;
- Agresiones;
- Conductas coercitivas;
- Reiteradas transgresiones interpersonales.

Esta diferencia puede ser relevante para comprender el riesgo.

La evidencia ha identificado la orientación antisocial y los intereses sexuales desviados como predictores importantes de reincidencia sexual, aunque ningún factor aislado permite predecir con certeza el comportamiento individual.

¿Todos los ofensores sexuales tienen una parafilia?

No.

Esta es una de las respuestas que debe formularse con mayor contundencia.

Una parte de las personas que cometen delitos sexuales puede presentar intereses sexuales atípicos o trastornos parafilicos.

Sin embargo, en otros casos la conducta se vincula más estrechamente con:

- Antisocialidad;

- Oportunismo;
- Coerción;
- Hostilidad;
- Impulsividad;
- Abuso de poder;
- Consumo de sustancias;
- Distorsiones cognitivas;
- Dificultades relacionales;
- Búsqueda de dominio.

Además, la presencia de una parafilia no demuestra que la persona haya cometido el hecho investigado.

La inferencia:

“Tiene una parafilia, por lo tanto cometió el delito” es inválida.

También es inválida la inferencia inversa:

“No se detectó una parafilia, por lo tanto no pudo cometer una conducta sexual abusiva”.

La evaluación debe distinguir entre:

1. Interés sexual;
2. Fantasía;
3. Excitación;
4. Preferencia relativamente estable;
5. Conducta;
6. Conducta delictiva;
7. Diagnóstico clínico.

Son niveles relacionados, pero no equivalentes.

PEDOFILIA Y ABUSO SEXUAL INFANTIL: UNA DISTINCIÓN OBLIGATORIA

La pedofilia refiere a un patrón de interés sexual hacia niños prepúberes, conforme a criterios clínicos específicos.

El abuso sexual infantil, en cambio, describe una conducta.

Por lo tanto:

- Una persona con interés pedofílico puede no haber cometido abuso;
- Una persona que abusa sexualmente de un niño puede no presentar una preferencia pedofílica estable;

- Algunos sujetos acceden a víctimas infantiles por disponibilidad, aislamiento, inmadurez interpersonal, impulsividad, dominación u oportunidad;
- Otros presentan un patrón de interés sexual más persistente y específico.

Confundir pedofilia con abuso sexual infantil genera dos errores opuestos:

1. Considerar a toda persona con interés pedofílico como autor inevitable de un delito;
2. Suponer que todo abuso infantil exige necesariamente un diagnóstico de pedofilia.

La conducta debe evaluarse en su contexto y el diagnóstico debe basarse en criterios clínicos independientes.

¿TODOS PRESENTAN PSICOPATÍA?

No.

La psicopatía no es sinónimo de ofensa sexual.

Algunos ofensores presentan rasgos psicopáticos o una estructura marcadamente antisocial. Otros no.

La psicopatía puede asociarse con:

- Manipulación;
- Engaño;
- Superficialidad afectiva;
- Ausencia de culpa;
- Insensibilidad;
- Estilo interpersonal explotador;
- Impulsividad;
- Irresponsabilidad;
- Versatilidad criminal.

Sin embargo, estas características no permiten demostrar por sí mismas la comisión de una conducta sexual concreta.

Tampoco toda persona con rasgos psicopáticos presenta interés sexual desviado.

En determinados casos, la combinación de antisocialidad persistente, desviación sexual, violencia y escaso control puede incrementar la preocupación sobre el riesgo. Pero la interpretación debe realizarse mediante un enfoque integrado, no mediante una etiqueta diagnóstica aislada.

HISTORIA DE VICTIMIZACIÓN INFANTIL: FACTOR DE VULNERABILIDAD, NO DESTINO

Algunos ofensores sexuales informan antecedentes de abuso, negligencia, violencia, abandono o exposición sexual temprana.

Sin embargo:

Haber sufrido abuso no convierte a una persona en futuro ofensor sexual.

La enorme mayoría de las víctimas no se transforma en ofensora.

No existe una secuencia inevitable:

víctima infantil → agresor adulto.

La historia de victimización puede contribuir, en determinados casos, a:

- Dificultades de apego;
- Desregulación emocional;
- Sexualización precoz;
- Confusión de límites;
- Esquemas interpersonales disfuncionales;
- Estrategias de afrontamiento problemáticas;
- Repetición de patrones.

Pero su significado depende de múltiples variables:

- Apoyos disponibles;
- Edad;
- Duración;
- Relación con el agresor;
- Respuesta familiar;
- Elaboración posterior;
- Personalidad;
- Oportunidades de reparación;
- Otros factores de riesgo y protección.

En una pericia, el antecedente de victimización puede contribuir a la formulación, pero nunca debe utilizarse como explicación determinista ni como atenuante automático.

¿QUÉ DISTINGUE A LOS OFENSORES SEXUALES DE OTROS DELINCUENTES?

La respuesta correcta es: depende del grupo comparado y del subtipo examinado.

Algunas personas que cometen delitos sexuales presentan mayor especificidad sexual. Otras comparten características con ofensores violentos o antisociales generales.

La investigación ha mostrado que ciertos grupos pueden diferenciarse en:

- Intereses sexuales desviados;
- Selección de víctimas;
- Dificultades de intimidad;
- Creencias sexuales facilitadoras;
- Estrategias de aproximación;
- Patrones de excitación;
- Fantasías;
- Conductas de planificación.

Pero también existe una considerable superposición con otras poblaciones delictivas, especialmente en variables como:

- Antisocialidad;
- Impulsividad;
- Hostilidad;
- Consumo de sustancias;
- Incumplimiento;
- Egocentrismo;
- Falta de responsabilidad.

Por ello no debe imaginarse a los ofensores sexuales como una especie psicológicamente separada del resto de la humanidad. La literatura ha cuestionado precisamente el mito de que constituyen un grupo totalmente distinto, homogéneo, impredecible e incapaz de cambiar.

¿Puede una prueba psicológica detectar a un ofensor sexual?

No existe una prueba psicológica que determine de manera directa y concluyente que una persona cometió un delito sexual.

Ningún instrumento de personalidad, técnica proyectiva, inventario clínico o escala de síntomas posee esa capacidad.

Las pruebas pueden aportar información sobre:

- personalidad;
- psicopatología;
- impulsividad;
- hostilidad;
- regulación emocional;
- relaciones interpersonales;
- actitudes;
- rasgos antisociales;
- manejo de impresión;
- variables asociadas al riesgo.

Pero no responden por sí mismas:

“¿Cometió o no cometió el hecho denunciado?”

Una puntuación clínica:

- No equivale a una confesión;
- No demuestra la autoría;
- No identifica una conducta histórica concreta;
- No reemplaza la investigación;
- No determina credibilidad;
- No debe interpretarse fuera de su validez.

La ausencia de psicopatología tampoco excluye la conducta.

Muchas personas que cometen delitos sexuales no presentan un trastorno mental grave ni pérdida del contacto con la realidad.

Evaluación del riesgo: una pregunta diferente

La evaluación del riesgo no busca probar el delito pasado.

Busca estimar la probabilidad relativa de una conducta futura dentro de determinadas condiciones.

Deben diferenciarse:

- Riesgo de reincidencia sexual;
- Riesgo de violencia no sexual;

- Riesgo de reincidencia general;
- Riesgo frente a determinadas víctimas;
- Riesgo bajo ciertas circunstancias;
- Riesgo de incumplimiento.

Factores estáticos

Son históricos y no modificables directamente:

- Antecedentes;
- Edad de inicio;
- Número de víctimas;
- Diversidad de víctimas;
- Trayectoria criminal;
- Incumplimientos previos;
- Tipo de relación con las víctimas.

Factores dinámicos relativamente estables

Pueden cambiar, aunque no de forma inmediata:

- Intereses sexuales problemáticos;
- Actitudes facilitadoras;
- Dificultades de intimidad;
- Orientación antisocial;
- Hostilidad;
- Escaso autocontrol;
- Estilo de vida inestable;
- Resistencia a la supervisión.

Factores dinámicos agudos

Pueden variar en periodos breves:

- Intoxicación;
- Acceso a víctimas;
- Conflicto;
- Aumento de fantasías;
- Ira;

- Aislamiento;
- Incumplimiento;
- Pérdida de apoyos;
- Desorganización emocional.

La evaluación contemporánea tiende a integrar factores estáticos y dinámicos, porque estos últimos ayudan a identificar objetivos de intervención y condiciones que pueden modificar el riesgo.

Riesgo no significa certeza

Una estimación de riesgo no es una profecía.

No afirma:

“La persona reincidirá”.

Afirma algo más limitado:

“De acuerdo con determinadas variables y dentro de determinadas condiciones, presenta un nivel relativo de riesgo comparado con personas semejantes”.

El riesgo:

- Es probabilístico;
- Depende del tiempo;
- Depende del contexto;
- Puede modificarse;
- Contiene incertidumbre;
- Requiere actualización;
- No puede predecir con certeza un acto individual.

También debe distinguirse entre:

- Riesgo estadístico;
- Necesidades criminógenas;
- Gravedad del daño posible;
- Inminencia;
- Capacidad de gestión.

Una persona puede presentar baja probabilidad estadística, pero consecuencias potencialmente graves. Otra puede presentar factores de riesgo generales sin una señal específica de inminencia.

Reincidencia: mitos y precisión científica

Es frecuente escuchar:

“Los ofensores sexuales siempre reinciden”.

Esta afirmación es incorrecta.

Las tasas observadas varían según:

- Definición de reincidencia;
- Tipo de conducta;
- Población;
- Tiempo de seguimiento;
- Fuente de registro;
- Tratamiento;
- Edad;
- Nivel de riesgo;
- Detección.

Los registros oficiales subestiman el comportamiento real porque no todas las conductas son denunciadas, investigadas o condenadas. Al mismo tiempo, no puede sostenerse que toda persona condenada reincidirá.

Los datos resumidos por la iniciativa SOMAPI señalan que las tasas observadas aumentan con el seguimiento y pueden situarse aproximadamente entre 5 % a tres años y 24 % a quince años, dependiendo de los estudios y criterios empleados. Estas cifras no deben extrapolarse automáticamente a una persona concreta.

La interpretación correcta es:

- Existe riesgo de reincidencia;
- El riesgo no es uniforme;
- Algunos subgrupos presentan mayor riesgo;
- El paso del tiempo sin nuevos delitos puede modificar la estimación;
- Las necesidades deben evaluarse individualmente;
- Las intervenciones deben ajustarse al nivel y tipo de riesgo.

Errores periciales frecuentes

Error 1: buscar una esencia criminal

Suponer que la conducta se encuentra escrita en la personalidad.

Error 2: equiparar diagnóstico con delito

Concluir que una parafilia o un trastorno de personalidad demuestra autoría.

Error 3: descartar el hecho por normalidad psicológica

Interpretar la ausencia de psicopatología como prueba de inocencia.

Error 4: confundir negación con culpabilidad

Considerar toda negativa como indicador de engaño.

Error 5: confundir admisión con comprensión

Una confesión puede coexistir con minimización, atribución externa y escasa conciencia.

Error 6: utilizar técnicas sin validez para determinar autoría

Pretender detectar delitos mediante dibujos, proyectivos o impresiones clínicas.

Error 7: ignorar la información contradictoria

Seleccionar únicamente aquello que confirma la hipótesis inicial.

Error 8: invadir la función judicial

Pronunciarse sobre culpabilidad cuando la pregunta corresponde al tribunal.

Error 9: utilizar lenguaje estigmatizante

Presentar al evaluado como una identidad peligrosa, inmutable y esencialmente desviada.

Error 10: emitir certeza donde solamente existe probabilidad

No explicitar limitaciones, fuentes de error o hipótesis alternativas.

Las guías de psicología forense enfatizan la necesidad de competencia, imparcialidad, métodos apropiados, consideración de explicaciones alternativas y comunicación de las limitaciones de las conclusiones.

Entonces, ¿qué puede concluir legítimamente el perito?

Según la pregunta solicitada y los datos disponibles, el perito puede informar sobre:

- **Funcionamiento psicológico;**
- **Personalidad;**

- Psicopatología;
- Capacidad cognitiva;
- Regulación emocional;
- Impulsividad;
- Actitudes frente al consentimiento;
- Atribución de responsabilidad;
- Distorsiones relevantes;
- Intereses sexuales clínicamente explorados;
- Factores de riesgo;
- Factores protectores;
- Necesidades de intervención;
- Consistencia interna y externa de la información;
- Compatibilidad entre determinados hallazgos y ciertas hipótesis.

Debe ser sumamente prudente con expresiones como:

- “Es un abusador”;
- “presenta personalidad de agresor sexual”;
- “no tiene perfil de abusador”;
- “las pruebas demuestran que cometió el hecho”;
- “no aparecen indicadores, por lo tanto es inocente”;
- “es inevitable que reincida”.

Estas afirmaciones suelen exceder la evidencia disponible.

Ante la pregunta:

“¿Existe un perfil del agresor sexual?”

Puede responderse:

No existe un perfil único, específico e infalible.

Las personas que cometen conductas sexuales abusivas conforman una población heterogénea.

Algunas presentan intereses sexuales atípicos; otras muestran antisocialidad, hostilidad, oportunismo, dificultades de intimidad, abuso de poder o problemas de regulación. Lo científicamente correcto no es buscar una personalidad

prototípica, sino formular el caso individual, analizar la conducta, evaluar los factores de riesgo y protección e integrar múltiples fuentes de información.

Ante la pregunta:

“¿Qué lo distingue de los demás sujetos?”

No existe un rasgo aislado que lo distinga. La diferencia jurídicamente relevante reside en la conducta acreditada. Psicológicamente, pueden identificarse determinadas configuraciones de riesgo, mecanismos de facilitación, intereses, distorsiones o dinámicas relacionales, pero ninguna de ellas posee valor identificador por sí sola.

Ante la pregunta:

“¿Puede parecer una persona completamente normal?”

Sí. Una conducta sexual abusiva puede coexistir con funcionamiento laboral, familiar y social aparentemente adaptado. La normalidad aparente no demuestra inocencia, del mismo modo que la psicopatología no demuestra culpabilidad.

Ante la pregunta:

“¿Todos fueron abusados en la infancia?”

No. La victimización infantil puede aparecer en algunas historias, pero no es condición necesaria ni causa suficiente. La mayoría de las víctimas no se convierten en ofensores.

Ante la pregunta:

“¿Todos tienen pedofilia?”

No. Pedofilia y abuso sexual infantil no son equivalentes. El primero es un concepto clínico relacionado con un patrón de interés; el segundo describe una conducta.

Ante la pregunta:

“¿Todos son psicópatas?”

No. Algunos pueden presentar psicopatía o antisocialidad marcada, pero muchos no. La psicopatía tampoco es específica de los delitos sexuales.

Ante la pregunta:

“¿Una prueba puede decir si abusó?”

No. Ninguna prueba psicológica determina por sí sola la autoría de un delito sexual. Las pruebas aportan información sobre variables psicológicas, no reconstruyen mágicamente un hecho histórico.

Ante la pregunta:

“¿La negación aumenta el riesgo?”

No necesariamente de manera automática. Debe analizarse el tipo de negación, su función, su relación con otros factores y si impide reconocer situaciones de riesgo o participar en una intervención.

Ante la pregunta:

“¿La ausencia de remordimiento prueba culpabilidad?”

No. Puede ser clínicamente relevante, pero no demuestra autoría. Además, el remordimiento puede ser genuino, superficial, estratégico, parcial o inexistente; debe evaluarse dentro de un conjunto de información.

Síntesis

La psicología forense contemporánea debe abandonar la fantasía de que existe una marca psicológica inequívoca del ofensor sexual.

No buscamos una “personalidad del abusador”.

No buscamos una señal oculta en un test.

No buscamos confirmar estereotipos.

No buscamos adivinar la culpabilidad.

Buscamos:

- Describir con precisión;
- Formular hipótesis;
- Contrastar fuentes;
- Comprender la conducta;
- Identificar mecanismos;
- Estimar riesgos;
- Reconocer límites;
- Comunicar conclusiones proporcionales a la evidencia.

La pregunta técnicamente madura no es:

“¿Tiene perfil de agresor sexual?”

Las preguntas correctas son:

¿Qué conducta se investiga?

¿Qué hipótesis pueden formularse?

¿Qué mecanismos psicológicos, relacionales, sexuales, antisociales y situacionales resultan relevantes?

¿Qué evidencia sostiene o contradice cada hipótesis?

¿Qué factores aumentan o reducen el riesgo?

¿Qué puede concluirse y qué no puede concluirse con los métodos utilizados?

Cierre de impacto para la exposición

Un ofensor sexual no se reconoce por el rostro, por la profesión, por una prueba psicológica ni por una etiqueta diagnóstica.

La conducta sexual abusiva no posee una firma psicológica universal.

El verdadero rigor psicoforense comienza cuando dejamos de buscar estereotipos y empezamos a analizar personas concretas, conductas concretas, contextos concretos y evidencia concreta.

Evaluar no es sospechar mejor. Evaluar es pensar con método.

El perito no está para fabricar certeza donde existe complejidad. Está para reducir la incertidumbre sin ocultar sus límites.

No evaluamos para decidir quién parece culpable. Evaluamos para aportar conocimiento psicológico relevante, verificable y técnicamente defendible al proceso de justicia.

EL DISCURSO TERAPÉUTICO APRENDIDO EN LA EVALUACIÓN DEL PRESUNTO OFENSOR SEXUAL

Cuando la narrativa de cambio no necesariamente refleja una transformación psicológica

Uno de los desafíos más complejos de la evaluación psicoforense consiste en diferenciar un cambio psicológico genuino de la adquisición de un discurso socialmente esperable.

EN SUJETOS CON ADECUADO FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL, ELEVADA CAPACIDAD ADAPTATIVA O RASGOS MANIPULATIVOS, PUEDE OBSERVARSE UNA HABILIDAD SIGNIFICATIVA PARA IDENTIFICAR AQUELLO QUE EL EVALUADOR ESPERA ESCUCHAR Y CONSTRUIR UN RELATO CONSISTENTE CON DICHAS EXPECTATIVAS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE NECESARIAMENTE MODIFICACIONES PROFUNDAS EN SU ESTRUCTURA DE PERSONALIDAD, EN SU FUNCIONAMIENTO EMOCIONAL O EN LOS FACTORES ASOCIADOS AL RIESGO.

Esta capacidad representa uno de los principales riesgos interpretativos durante la entrevista psicoforense, especialmente cuando el evaluador confunde competencia verbal, conocimiento psicológico o aparente introspección con evidencia suficiente de rehabilitación.

El caso **Edmund Kemper** como modelo de reflexión psicoforense

El caso de Edmund Kemper constituye uno de los ejemplos más conocidos dentro de la literatura criminológica para ilustrar esta problemática.

Durante su internación psiquiátrica desarrolló una notable capacidad para comprender el funcionamiento institucional, aprender el lenguaje técnico utilizado por los profesionales de la salud mental y responder de forma compatible con las expectativas terapéuticas.

Su conducta colaborativa y su aparente comprensión de los procesos psicológicos contribuyeron a generar informes favorables respecto de su evolución clínica.

Posteriormente, tras recuperar la libertad, continuó cometiendo homicidios.

Más allá de las particularidades históricas del caso y de las múltiples variables que intervienen en toda decisión clínica y judicial, este ejemplo permite reflexionar sobre un principio fundamental de la evaluación psicoforense: la incorporación del discurso terapéutico no constituye, por sí misma, evidencia de un cambio psicológico profundo ni de una reducción del riesgo.

Comprender una emoción no implica experimentarla

Desde la psicología clínica y forense resulta indispensable diferenciar el conocimiento intelectual de una emoción de su vivencia afectiva.

Algunos ofensores pueden describir con precisión conceptos como culpa, arrepentimiento, empatía, responsabilidad o reparación, utilizando un vocabulario técnicamente adecuado y ofreciendo respuestas aparentemente reflexivas.

Sin embargo, dichas verbalizaciones pueden responder a un **aprendizaje cognitivo adquirido** durante tratamientos, intervenciones institucionales o experiencias previas de evaluación, sin que exista una integración emocional equivalente.

En otras palabras, el sujeto puede conocer cómo se expresa una persona arrepentida sin experimentar necesariamente el proceso psicológico que sustenta ese arrepentimiento.

El aprendizaje del lenguaje terapéutico

Durante procesos terapéuticos o institucionales prolongados algunos ofensores incorporan expresiones tales como:

- "Reconozco el daño causado."
- "Aprendí a controlar mis impulsos."
- "Ahora comprendo el sufrimiento de la víctima."
- "Estoy trabajando sobre mis emociones."
- "Me responsabilizo por mis actos."

Estas verbalizaciones no deben interpretarse automáticamente como indicadores de cambio. La función del evaluador no consiste únicamente en registrar el contenido del discurso, sino en analizar su coherencia interna, su profundidad, su estabilidad en el tiempo y su correspondencia con el funcionamiento global del sujeto.

La evaluación psicoforense exige preguntarse permanentemente si el relato representa una elaboración auténtica o una adaptación estratégica al contexto de evaluación.

INDICADORES DE UN DISCURSO POTENCIALMENTE APRENDIDO

Sin constituir criterios diagnósticos por sí mismos, algunos elementos pueden alertar al entrevistador sobre la posibilidad de encontrarse frente a una narrativa excesivamente elaborada o adaptada:

- Utilización reiterada de conceptos psicológicos sin adecuada elaboración personal;
- Respuestas excesivamente correctas o socialmente deseables;
- Ausencia de contradicciones en relatos complejos;
- Baja resonancia afectiva al describir hechos de alto impacto emocional;
- Tendencia a reproducir explicaciones estandarizadas;
- Escasa capacidad de reflexión espontánea;
- Empatía predominantemente cognitiva más que emocional;
- Arrepentimiento centrado en las consecuencias personales antes que en el daño ocasionado a la víctima;
- Facilidad para identificar las expectativas del entrevistador y responder en consecuencia.

La presencia de estos indicadores no permite concluir manipulación ni simulación, pero sí justifica un análisis clínico más profundo y una exploración cuidadosa de la consistencia narrativa.

La importancia del análisis narrativo

La entrevista psicoforense no se limita a registrar qué dice el evaluado. Su verdadero objetivo consiste en comprender cómo organiza psicológicamente su relato.

Por ello, resulta esencial analizar:

- La coherencia interna del discurso;
- Las inconsistencias entre diferentes momentos de la entrevista;
- Los mecanismos de negación, minimización y justificación;
- La calidad de la responsabilidad asumida;
- La integración emocional del relato;
- La presencia de sesgos atribucionales;

- Las contradicciones entre el discurso verbal y otros indicadores conductuales.

En psicología forense, la calidad del análisis suele ser más relevante que la cantidad de información obtenida.

Ninguna conclusión acerca del riesgo, la responsabilidad psicológica o la evolución clínica debería fundamentarse exclusivamente en la impresión generada durante la entrevista.

La opinión pericial debe construirse integrando múltiples fuentes de información, entre ellas:

- Entrevista psicoforense;
- Análisis narrativo;
- Historia vital;
- Antecedentes conductuales;
- Información documental;
- Pruebas psicométricas;
- Análisis de factores estáticos y dinámicos asociados al riesgo;
- Consistencia entre el discurso y la conducta observada.

Solo la convergencia de estos elementos permite formular conclusiones técnicamente fundamentadas y defendibles en el ámbito judicial.

Una de las competencias más importantes del psicólogo forense consiste en distinguir entre una narrativa de cambio y un cambio psicológico auténtico.

El profesional no evalúa únicamente la capacidad del sujeto para describir emociones o utilizar correctamente el lenguaje de la salud mental; evalúa la consistencia entre ese discurso, la organización de la personalidad, la historia conductual y los factores de riesgo identificados durante todo el proceso de evaluación.

En este sentido, la entrevista psicoforense exige mantener una actitud clínica rigurosa, evitando tanto la aceptación acrítica de un relato aparentemente convincente como interpretaciones basadas exclusivamente en impresiones subjetivas.

La fortaleza de una evaluación pericial reside en la integración sistemática, objetiva y fundamentada de toda la evidencia disponible.

MÓDULO V

Valoración Psicoforense

Integrar información no es resumir datos. Es transformar múltiples fuentes de evidencia en un razonamiento científico, objetivo y técnicamente defendible.

Objetivos del módulo

Al finalizar este módulo, el participante será capaz de:

- Integrar la información obtenida durante todo el proceso de evaluación.
- Diferenciar datos, inferencias e hipótesis.
- Analizar consistencias e inconsistencias entre diversas fuentes de información.
- Comprender el concepto de factores estáticos y dinámicos asociados al riesgo.
- Conocer los fundamentos del modelo **SVR-20 v2** como guía de juicio profesional estructurado para la valoración del riesgo de violencia sexual.
- Reconocer los alcances y las limitaciones de toda evaluación psicoforense.

Introducción

La entrevista terminó.

Las pruebas psicológicas fueron administradas.

El expediente fue estudiado.

Las observaciones conductuales fueron registradas.

Ahora comienza el verdadero trabajo del psicólogo forense.

Porque una evaluación excelente no depende únicamente de obtener buena información.

Depende, sobre todo, de saber integrarla.

En psicología forense, integrar significa construir una explicación científica que dé sentido a todos los datos disponibles, sin forzarlos para confirmar una idea previa.

El razonamiento psicoforense no consiste en acumular información.

Consiste en organizarla críticamente.

La diferencia entre información y evidencia

Uno de los errores más frecuentes consiste en considerar que toda información posee el mismo valor.

No es así.

Durante una evaluación encontramos:

- Información aportada por el evaluado;
- Información documental;
- Resultados psicométricos;
- Observaciones conductuales;
- Antecedentes clínicos;
- Declaraciones de terceros;
- Evidencia médica;
- Registros audiovisuales.

Cada fuente posee fortalezas y limitaciones.

La integración consiste precisamente en ponderar el peso relativo de cada una.

Un principio fundamental

"Una conclusión sólida nunca depende de una única fuente de información."

Las mejores pericias son aquellas donde distintas fuentes convergen hacia una misma explicación.

Ese fenómeno recibe el nombre de **convergencia de evidencia**.

Cuando múltiples fuentes independientes apuntan en la misma dirección, aumenta la confianza en las conclusiones.

El razonamiento psicoforense

El razonamiento del perito debe responder una secuencia lógica.

Primer paso

¿Qué información objetiva tengo?

Segundo paso

¿Qué hipótesis explican mejor esos datos?

Tercer paso

¿Qué información contradice mis hipótesis?

Cuarto paso

¿Cuál de las hipótesis resiste mejor el análisis crítico?

Este procedimiento disminuye el riesgo de sesgos y fortalece la calidad científica de la evaluación.

Integración de la información obtenida

Toda evaluación debe organizarse alrededor de grandes áreas de análisis.

Historia evolutiva

¿Qué aspectos del desarrollo ayudan a comprender el funcionamiento actual?

Funcionamiento de personalidad

¿Qué patrones emocionales, cognitivos e interpersonales predominan?

Funcionamiento emocional

¿Cómo regula la ansiedad, la frustración, la culpa, la vergüenza y la ira?

Relaciones interpersonales

¿Cómo establece vínculos?

¿Cómo resuelve conflictos?

¿Cómo ejerce el poder?

¿Cómo responde al rechazo?

Sexualidad

¿Cómo comprende las relaciones íntimas?

¿Qué actitudes presenta hacia el consentimiento, los límites y la reciprocidad?

La exploración busca comprender el funcionamiento psicológico, no juzgar preferencias personales que sean consensuadas y no impliquen daño.

Funcionamiento cognitivo

¿Cómo interpreta la realidad?

¿Qué distorsiones cognitivas aparecen?

¿Qué nivel de introspección posee?

Responsabilidad

¿Cómo explica sus conductas?

¿Qué lugar ocupa la responsabilidad personal en su narrativa?

Pensar en configuraciones

Los indicadores aislados rara vez permiten extraer conclusiones relevantes.

Por ejemplo:

La impulsividad, por sí sola, explica muy poco.

Pero impulsividad más escasa regulación emocional más baja tolerancia a la frustración más externalización de responsabilidades constituyen una configuración clínica mucho más significativa.

El pensamiento psicoforense trabaja con patrones.

Nunca con indicadores únicos.

Consistencias e inconsistencias

Uno de los aspectos más importantes consiste en comparar permanentemente la información obtenida.

El objetivo no es buscar contradicciones para desacreditar al evaluado.

El objetivo es comprender la coherencia global del caso.

Consistencia interna

Se refiere a la coherencia del propio relato.

Por ejemplo:

- ¿La narrativa mantiene una secuencia lógica?
- ¿Los acontecimientos conservan el mismo orden temporal?
- ¿Las explicaciones permanecen estables?
- ¿Existen modificaciones relevantes entre entrevistas?

Consistencia externa

Consiste en comparar el relato con otras fuentes.

Por ejemplo:

- Expediente;
- Declaraciones previas;
- Informes médicos;
- Resultados psicométricos;
- Evidencia documental;
- antecedentes.

Cuando diferentes fuentes independientes convergen, aumenta la solidez interpretativa.

¿Qué hacer frente a una inconsistencia?

Nunca debemos concluir inmediatamente que una inconsistencia implica engaño.

Existen múltiples explicaciones posibles:

- Errores de memoria;
- Ansiedad;
- Deterioro cognitivo;
- Diferencias de interpretación;
- Cambios genuinos de recuerdo;
- Influencia del contexto;
- Estrategias defensivas;
- Intento deliberado de ocultamiento.

La tarea del perito consiste en explorar.

No en asumir.

Introducción al modelo SVR-20 v2

Uno de los modelos más utilizados internacionalmente para la valoración estructurada del riesgo de violencia sexual es el **SVR-20 v2** (Sexual Violence Risk – 20, Versión 2).

No se trata de un test.

No produce una puntuación que determine automáticamente el riesgo.

Es una **guía de Juicio Profesional Estructurado (Structured Professional Judgment, SPJ)**.

Su finalidad consiste en ayudar al evaluador a organizar de manera sistemática la información relevante antes de formular una conclusión.

El modelo favorece decisiones más transparentes, consistentes y fundamentadas.

¿Qué evalúa el SVR-20 v2?

El instrumento organiza la información alrededor de grandes dominios clínicamente relevantes.

Entre ellos se incluyen:

- Antecedentes de violencia sexual;
- Antecedentes de violencia no sexual;
- Historia delictiva;
- Funcionamiento interpersonal;
- Regulación emocional;
- Problemas de adaptación;
- Actitudes y creencias que favorecen la violencia;
- Impulsividad;
- Consumo de sustancias;
- Factores relacionados con la supervisión y el contexto.

Estos dominios no funcionan de manera aislada.

Su valor reside en la integración clínica realizada por el evaluador.

Lo que el SVR-20 v2 no hace

Es fundamental comprender sus límites.

El modelo:

- No predice con certeza quién cometerá un delito;
- No reemplaza el juicio clínico;
- No sustituye la entrevista;
- No reemplaza las pruebas psicológicas;
- No determina culpabilidad;
- No genera conclusiones automáticas.

Es una herramienta para organizar el razonamiento.

No para reemplazarlo.

El juicio profesional estructurado

El enfoque SPJ representa uno de los mayores avances contemporáneos en psicología forense.

Integra tres componentes:

- Evidencia científica;
- Instrumentos estructurados;
- Experiencia clínica del evaluador.

La calidad del juicio depende de la integración de estos elementos.

No de la intuición.

Alcances de la evaluación psicoforense

Una evaluación correctamente realizada puede aportar información relevante sobre:

- Funcionamiento psicológico;
- Estructura de personalidad;
- Factores de vulnerabilidad;
- Recursos protectores;
- Regulación emocional;
- Capacidad introspectiva;
- Factores asociados al riesgo;

- Necesidades de intervención.

Puede ayudar al Tribunal a comprender aspectos que exceden el conocimiento jurídico.

Limitaciones de la evaluación

Tan importante como conocer lo que podemos afirmar es reconocer aquello que no podemos afirmar.

Una evaluación psicoforense no puede:

- Determinar con certeza absoluta que un hecho ocurrió o no ocurrió;
- Establecer culpabilidad penal;
- Predecir el comportamiento humano con absoluta precisión;
- Sustituir la valoración integral realizada por el tribunal;
- Eliminar completamente la incertidumbre.

Toda conclusión debe formularse respetando estos límites.

Reconocerlos fortalece la credibilidad del perito.

LA IMPORTANCIA DE LA PRUDENCIA

Uno de los indicadores más claros de experiencia profesional es la capacidad para tolerar la incertidumbre.

No todos los casos permiten arribar a conclusiones categóricas.

En ocasiones, la respuesta técnicamente correcta consiste en reconocer que la evidencia disponible no resulta suficiente para sostener determinadas afirmaciones.

La prudencia no refleja debilidad.

Refleja rigor científico.

La valoración psicoforense constituye el momento donde convergen la ciencia, la experiencia clínica y el razonamiento crítico.

No es una suma de entrevistas, pruebas y documentos.

Es una integración metodológica de múltiples fuentes de información orientada a responder preguntas concretas del sistema de justicia.

El valor de una pericia no depende de la cantidad de datos reunidos.

Depende de la capacidad del evaluador para distinguir información relevante de información accesorio, integrar evidencia convergente, reconocer la incertidumbre y fundamentar cada conclusión de manera clara, objetiva y científicamente defendible.

"La excelencia en psicología forense no consiste en formular conclusiones categóricas, sino en construir razonamientos sólidos. Un buen perito no afirma más de lo que la evidencia permite, ni menos de lo que la evidencia exige. Su fortaleza no reside en la seguridad con la que habla, sino en la calidad metodológica con la que integra la información y explica, con transparencia, cómo llegó a cada una de sus conclusiones. Esa es la esencia del juicio profesional estructurado y el fundamento de una pericia verdaderamente científica."

MÓDULO VI

INTEGRACIÓN PERICIAL

Una pericia no termina cuando finaliza la evaluación. Termina cuando el razonamiento científico puede ser comprendido, cuestionado y defendido técnicamente ante un Tribunal.

Objetivos del módulo

Al finalizar este módulo, el participante será capaz de:

- Integrar los hallazgos obtenidos durante toda la evaluación psicoforense.
- Elaborar conclusiones técnicamente fundamentadas, diferenciando hechos, observaciones, inferencias e hipótesis.
- Redactar informes psicopericiales claros, objetivos y científicamente defendibles.
- Reconocer los errores más frecuentes en la práctica pericial y aprender estrategias para evitarlos.
- Defender oralmente un informe pericial con solvencia técnica, claridad metodológica y rigor científico.

Introducción

Existe una frase muy conocida entre los psicólogos forenses:

"Una buena evaluación puede perderse en un mal informe."

Podemos haber realizado excelentes entrevistas.

Seleccionado adecuadamente los instrumentos.

Analizado correctamente la personalidad.

Construido hipótesis sólidas.

Pero si el informe carece de claridad, fundamento metodológico o coherencia argumental, el trabajo pierde gran parte de su valor.

El informe psicopericial constituye el producto final del proceso de evaluación.

Es el único elemento que permanecerá en el expediente cuando el profesional ya no esté presente.

Por ello debe hablar por sí mismo.

Debe ser comprensible.

Debe ser transparente.

Debe ser científicamente defendible.

El informe como razonamiento científico

Muchos profesionales creen que redactar un informe consiste en resumir entrevistas.

No es así.

El informe no debe narrar todo lo que ocurrió durante la evaluación.

Debe responder, con fundamento científico, las preguntas formuladas por el Tribunal.

La información que no aporta a esas preguntas probablemente no deba ocupar un lugar central en el informe.

La estructura lógica del razonamiento

Toda conclusión pericial debería responder una secuencia metodológica.

Primero

¿Qué información objetiva obtuve?

Segundo

¿Cómo obtuve esa información?

Tercero

¿Por qué considero que esa información es relevante?

Cuarto

¿Qué interpretación clínica surge de esos datos?

Quinto

¿Cómo responde esa interpretación a las preguntas periciales?

Si alguna conclusión no puede reconstruirse siguiendo este recorrido lógico, probablemente necesite ser revisada.

Organización de los hallazgos

Uno de los errores más frecuentes consiste en presentar la información de forma desordenada.

El Tribunal necesita comprender.

No necesita leer un listado interminable de observaciones.

Por ello conviene organizar los hallazgos por grandes dimensiones clínicas.

Funcionamiento cognitivo

¿Cómo procesa la información?

¿Cómo razona?

¿Cómo organiza su pensamiento?

Funcionamiento emocional

¿Cómo regula sus emociones?

¿Cómo responde frente al estrés?

¿Cómo maneja la frustración?

Personalidad

¿Qué patrones predominan?

¿Cómo se relaciona consigo mismo y con los demás?

Relaciones interpersonales

¿Cómo establece vínculos?

¿Cómo ejerce autoridad?

¿Cómo resuelve conflictos?

Capacidad introspectiva

¿Reconoce sus propias dificultades?

¿Puede analizar críticamente sus conductas?

Responsabilidad

¿Cómo explica sus decisiones?

¿Qué lugar ocupa la responsabilidad personal en su narrativa?

Factores de riesgo y factores protectores

¿Cuáles aumentan la vulnerabilidad?

¿Cuáles disminuyen la probabilidad de nuevas conductas problemáticas?

Del dato a la conclusión

Una conclusión nunca debe surgir por intuición.

Debe construirse paso a paso.

Por ejemplo:

Dato observado

Durante entrevistas sucesivas mantiene un patrón consistente de externalización de responsabilidades.

Integración

El patrón aparece también en los resultados psicométricos y en la documentación previa.

Interpretación

Se observa una tendencia persistente a atribuir la causalidad de los conflictos a factores externos, con escasa elaboración autocrítica.

Observe la diferencia.

No afirmamos:

"Es irresponsable."

Describimos un patrón psicológico observable.

La diferencia entre describir e interpretar

Una de las competencias más importantes del psicólogo forense consiste en diferenciar ambos niveles.

Descripción

"Durante la entrevista disminuyó el contacto visual y permaneció aproximadamente treinta segundos en silencio antes de responder."

Interpretación

"El silencio podría asociarse a un proceso de elaboración, ansiedad o estrategias defensivas. Este comportamiento debe interpretarse junto con el resto de la información disponible."

La interpretación siempre requiere integración.

Nunca surge de una única observación.

Elaboración de conclusiones técnicamente fundamentadas

Las conclusiones representan el punto culminante de toda la evaluación.

Deben responder exclusivamente a aquello que la evidencia permite sostener.

Cada conclusión debe cumplir cinco requisitos fundamentales.

Claridad

Debe poder comprenderla un juez sin formación psicológica.

Fundamentación

Toda afirmación importante debe apoyarse en evidencia obtenida durante la evaluación.

Coherencia

No puede contradecir la información previamente presentada.

Prudencia

Debe reconocer los límites del conocimiento disponible.

Relevancia

Debe responder directamente a las preguntas periciales.

Expresiones recomendables

En psicología forense utilizamos un lenguaje probabilístico y técnicamente prudente.

Por ejemplo:

- "Los resultados son compatibles con..."
- "La evaluación permite identificar..."
- "Se observan indicadores consistentes con..."
- "La evidencia disponible sugiere..."
- "No se identifican elementos suficientes para sostener..."
- "La información obtenida resulta insuficiente para concluir..."

Este tipo de redacción refleja pensamiento científico.

Expresiones que conviene evitar

- "Se demuestra definitivamente..."
- "Se confirma con certeza absoluta..."
- "Sin ninguna duda..."
- "Queda probado psicológicamente..."
- "Miente."
- "Dice la verdad."

La psicología trabaja con evidencia, no con certezas absolutas.

REDACCIÓN DEL INFORME PSICOPERICIAL

Un informe de calidad suele organizarse en los siguientes apartados:

Identificación

Datos del expediente.

Datos del evaluado.

Perito interviniente.

Objeto de la pericia

Preguntas formuladas por el Tribunal.

Material analizado

Expediente.

Entrevistas.

Pruebas administradas.

Documentación complementaria.

Metodología

Descripción clara de los procedimientos utilizados.

Resultados

Hallazgos organizados por áreas clínicas.

Integración

Análisis conjunto de toda la información obtenida.

Este apartado representa el verdadero corazón científico del informe.

Conclusiones

Respuesta fundamentada a cada pregunta pericial.

La importancia del lenguaje

El informe no está dirigido a psicólogos.

Está dirigido principalmente a operadores jurídicos.

Por ello debe reunir tres características.

Debe ser:

- Técnicamente preciso;
- Científicamente riguroso;
- Fácilmente comprensible.

La claridad nunca disminuye el nivel científico.

Al contrario.

Lo fortalece.

Errores frecuentes en la práctica pericial

La experiencia demuestra que muchos informes presentan dificultades similares.

Entre las más frecuentes encontramos:

Diagnosticar sin suficiente evidencia

Los diagnósticos requieren criterios clínicos claramente fundamentados.

Confundir opinión con evidencia

Toda conclusión debe apoyarse en datos observables.

Exceso de interpretación

No todo comportamiento necesita ser interpretado.

En ocasiones basta con describirlo.

Utilizar lenguaje excesivamente categórico

Las afirmaciones absolutas rara vez resultan compatibles con el conocimiento científico.

Ignorar información contradictoria

Una buena pericia también analiza aquello que cuestiona nuestras hipótesis.

No responder las preguntas judiciales

Un excelente informe puede resultar inútil si no responde exactamente aquello que solicitó el Tribunal.

Sobrecargar el informe con información irrelevante

No todo lo observado merece ocupar espacio.

Debe priorizarse aquello que contribuye al razonamiento pericial.

La defensa técnica del informe

Una evaluación no termina cuando se entrega el informe.

Con frecuencia continúa en audiencia.

Allí el psicólogo deberá explicar y defender su trabajo.

El verdadero objetivo de la audiencia

No consiste en convencer al Tribunal.

Consiste en explicar con claridad cómo se construyeron las conclusiones.

La fortaleza del perito no reside en imponer su opinión.

Reside en mostrar la lógica metodológica que la sostiene.

Principios para una buena defensa oral

Conocer profundamente el expediente

No solo el informe.

Todo el material analizado.

Explicar antes que impresionar

El lenguaje técnico debe utilizarse únicamente cuando resulte necesario.

Diferenciar hechos de opiniones

Cada respuesta debe indicar claramente qué proviene de la observación y qué corresponde a la interpretación profesional.

Reconocer los límites

No debilita al perito decir:

"La evidencia disponible no permite responder esa pregunta."

Esa respuesta suele fortalecer su credibilidad.

Mantener neutralidad

Durante la audiencia el profesional no representa a ninguna de las partes.

Representa su conocimiento científico.

Cómo responder al contrainterrogatorio

Las preguntas de abogados y fiscales no buscan únicamente obtener información.

Con frecuencia buscan evaluar la solidez metodológica del informe.

Frente a ello conviene:

- Escuchar completamente la pregunta;
- Responder exactamente lo preguntado;
- Evitar especulaciones;
- No responder más allá de la evidencia disponible;
- Fundamentar siempre el razonamiento;
- Mantener serenidad, incluso frente a preguntas confrontativas.

La serenidad transmite confianza metodológica.

El perito frente a la incertidumbre

Una de las mayores fortalezas del psicólogo forense consiste en reconocer cuándo la evidencia resulta insuficiente.

No todas las preguntas poseen respuesta.

No todos los casos permiten arribar a conclusiones categóricas.

Aceptar la incertidumbre no representa una debilidad.

Representa honestidad científica.

Reflexión final

La integración pericial constituye la máxima expresión del razonamiento psicoforense.

Es el momento en el que la observación clínica, la entrevista, la psicometría, el análisis documental y el conocimiento científico convergen para responder preguntas que tendrán consecuencias jurídicas y humanas de enorme trascendencia.

Por ello, cada conclusión debe construirse con el mismo rigor con el que un investigador interpreta la evidencia y con la misma prudencia con la que un juez valora las pruebas.

Una buena pericia no intenta impresionar.

Intenta explicar.

No busca tener razón.

Busca aproximarse, con el mayor rigor científico posible, a la comprensión del funcionamiento psicológico del evaluado dentro de los límites propios de la ciencia psicológica.

"La excelencia en psicología forense no se define por la cantidad de pruebas administradas ni por la extensión de un informe. Se define por la calidad del razonamiento que une cada dato con cada conclusión. Un perito competente observa, escucha, integra, duda cuando corresponde y fundamenta siempre. Su compromiso no es con una parte del proceso, sino con la evidencia, con el método científico y con la búsqueda de conclusiones técnicamente sólidas que puedan resistir el análisis crítico de cualquier Tribunal. Ese es el verdadero desafío de la psicología psicoforense contemporánea y la responsabilidad ética de quienes ejercemos esta disciplina."

MÓDULO COMPLEMENTARIO

Evaluación de la Credibilidad del Discurso y Análisis Crítico del Razonamiento Pericial

La función del psicólogo forense no consiste en decidir quién dice la verdad, sino en evaluar científicamente la calidad psicológica del discurso, su coherencia, su consistencia y los factores que pueden influir en su producción.

Objetivos del módulo

Al finalizar este módulo, el participante será capaz de:

- Comprender qué significa evaluar la credibilidad desde una perspectiva psicoforense.
- Diferenciar credibilidad, veracidad y exactitud del recuerdo.
- Analizar la consistencia narrativa del discurso del evaluado.
- Identificar variables psicológicas que pueden afectar la producción del relato.

- Reconocer los principales sesgos cognitivos que afectan al perito.
- Aplicar estrategias para disminuir los errores de razonamiento durante la evaluación.

Introducción

Una de las preguntas más frecuentes que recibe un psicólogo forense es:

"Doctor... ¿usted cree que está diciendo la verdad?"

Paradójicamente, esa es una pregunta que el psicólogo debe responder con extrema prudencia.

Porque la psicología científica no dispone de un procedimiento capaz de determinar, con certeza absoluta, si una persona miente o dice la verdad únicamente observando su conducta o escuchando su relato.

La evaluación psicoforense no busca descubrir mentiras.

Busca comprender el funcionamiento psicológico del discurso.

Ese cambio conceptual transforma completamente la forma de entrevistar.

Credibilidad, veracidad y exactitud: tres conceptos diferentes

Uno de los errores más frecuentes consiste en utilizar estos conceptos como sinónimos.

No lo son.

Veracidad

Hace referencia a si los hechos ocurrieron realmente.

Es una cuestión fáctica y jurídica.

Su determinación corresponde al Tribunal mediante la valoración integral de todas las pruebas.

El psicólogo no certifica la verdad de un hecho.

Credibilidad

Hace referencia a las características del relato y al grado en que éste resulta psicológicamente consistente con la información disponible.

La credibilidad es un juicio técnico, nunca absoluto.

Exactitud

Se refiere al grado de correspondencia entre el recuerdo y los acontecimientos efectivamente ocurridos.

Sabemos que la memoria humana es reconstructiva.

Por ello un relato puede ser sincero y, al mismo tiempo, contener errores involuntarios.

Un principio esencial

"Una persona puede decir la verdad y recordar incorrectamente. También puede mentir utilizando un relato perfectamente organizado. La calidad narrativa no demuestra, por sí sola, la veracidad de los hechos."

Por ello el análisis siempre debe integrarse con otras fuentes de información.

¿Qué evaluamos realmente?

Durante la entrevista analizamos múltiples dimensiones.

No solamente el contenido.

Observamos también:

- Estructura del relato;
- Organización temporal;
- Espontaneidad;
- Riqueza descriptiva;
- Estabilidad narrativa;
- Coherencia interna;
- Coherencia externa;
- Capacidad de contextualización;
- Elaboración emocional;
- Flexibilidad frente a preguntas complementarias.

El discurso constituye una conducta psicológica compleja.

EVALUACIÓN DE LA CREDIBILIDAD DEL DISCURSO

La evaluación de la credibilidad no consiste en contar contradicciones.

Consiste en comprender cómo una persona construye su relato.

Algunas preguntas orientadoras son:

- ¿El relato mantiene una secuencia lógica?
- ¿Existen cambios relevantes entre entrevistas?
- ¿Puede contextualizar los acontecimientos?

- ¿Describe detalles centrales y periféricos?
- ¿Diferencia hechos de interpretaciones?
- ¿Reconoce aspectos que no recuerda?
- ¿Tolera la incertidumbre?

La forma en que una persona maneja la duda suele aportar información tan valiosa como aquello que recuerda con claridad.

Indicadores relevantes del discurso

Durante el análisis del relato pueden explorarse aspectos como:

Organización narrativa

¿Existe un hilo conductor?

¿Los acontecimientos siguen una secuencia comprensible?

Coherencia temporal

¿El orden cronológico resulta compatible con el resto del relato?

Coherencia contextual

¿Las acciones se integran razonablemente dentro del contexto descrito?

Estabilidad

¿Los aspectos centrales permanecen relativamente constantes entre entrevistas?

Las modificaciones no implican automáticamente engaño.

Deben comprenderse dentro del funcionamiento de la memoria y del contexto de la evaluación.

Elaboración emocional

¿Existe correspondencia entre la vivencia relatada y la manera en que la persona la integra psicológicamente?

No buscamos una emoción específica.

Buscamos comprender el funcionamiento emocional global.

Análisis de la consistencia narrativa

Uno de los procedimientos más utilizados consiste en analizar la consistencia del relato.

La consistencia puede estudiarse en distintos niveles.

Consistencia interna

Compara diferentes partes del mismo relato.

Preguntas útiles:

- ¿Existen contradicciones relevantes?
- ¿Las explicaciones conservan lógica interna?
- ¿Los acontecimientos mantienen su secuencia?

Consistencia externa

Compara el discurso con otras fuentes independientes.

Por ejemplo:

- Expediente judicial;
- Entrevistas previas;
- Informes clínicos;
- Pruebas psicológicas;
- Documentación médica;
- Registros audiovisuales.

La convergencia entre distintas fuentes fortalece la interpretación.

Consistencia longitudinal

Analiza la evolución del relato a lo largo del tiempo.

No todas las modificaciones representan engaño.

Algunas pueden deberse a:

- Recuperación gradual del recuerdo;
- Disminución de la ansiedad;
- Cambios en el contexto;
- Mayor confianza durante la entrevista;

- Procesos normales de reconstrucción de la memoria.

La tarea del perito consiste en explicar esos cambios.

No simplemente registrarlos.

Lo que NO debemos hacer

Nunca debemos concluir:

"Como cambió un detalle, está mintiendo."

La memoria humana funciona mediante procesos reconstructivos.

Los recuerdos pueden modificarse sin intención de engañar.

Por ello analizamos patrones generales.

No diferencias aisladas.

Variables que pueden afectar el discurso

El relato de una persona puede verse influido por múltiples factores.

Entre ellos:

- Ansiedad intensa;
- Depresión;
- Trastornos del sueño;
- Trauma;
- Consumo de sustancias;
- Deterioro cognitivo;
- Medicación;
- Presión judicial;
- Temor a las consecuencias;
- Vergüenza;
- Mecanismos defensivos.

Todas estas variables deben considerarse antes de interpretar inconsistencias.

LOS SESGOS COGNITIVOS DEL PERITO

Hasta ahora analizamos al evaluado.

Pero existe otro protagonista de la evaluación.

El propio psicólogo.

La evidencia científica demuestra que los profesionales también cometen errores sistemáticos de razonamiento.

Ningún perito está completamente libre de sesgos.

La diferencia radica en reconocerlos y desarrollar estrategias para reducir su impacto.

Sesgo de confirmación

Es el más frecuente.

Consiste en buscar información que confirme la hipótesis inicial e ignorar aquello que la contradice.

Por ejemplo:

Si creemos desde el inicio que una persona es culpable, tenderemos a interpretar toda la información en esa dirección.

Efecto halo

Una característica llamativa influye sobre el resto de la evaluación.

Por ejemplo:

Una persona educada puede parecer más creíble.

Una persona hostil puede parecer menos confiable.

Ambas inferencias resultan metodológicamente incorrectas.

Anclaje

Las primeras impresiones condicionan el resto del razonamiento.

Por eso resulta tan importante formular múltiples hipótesis desde el comienzo.

Heurística de disponibilidad

Tendemos a recordar más fácilmente casos recientes o especialmente impactantes.

Eso puede hacernos sobreestimar determinadas interpretaciones.

Exceso de confianza

La experiencia profesional constituye una fortaleza.

Pero también puede generar una falsa sensación de certeza.

Cuanto mayor es la experiencia, mayor debe ser la vigilancia sobre este sesgo.

Sesgo retrospectivo

Después de conocer el desenlace judicial, resulta fácil creer que las conclusiones eran evidentes desde el inicio.

Ese fenómeno distorsiona el aprendizaje profesional.

Estrategias para reducir los sesgos

La objetividad absoluta no existe.

Pero sí podemos trabajar para aproximarnos a ella.

Algunas estrategias fundamentales son:

Formular múltiples hipótesis

Nunca trabajar con una única explicación.

Buscar activamente evidencia que contradiga nuestras conclusiones

No solamente aquella que las confirma.

Utilizar protocolos estructurados

Las guías de evaluación disminuyen decisiones impulsivas.

Integrar múltiples fuentes

Nunca depender exclusivamente de la entrevista.

Diferenciar observaciones de interpretaciones

Registrar primero los datos.

Interpretar después.

Supervisión profesional

El intercambio con colegas constituye una excelente herramienta para detectar puntos ciegos.

Revisar el informe antes de finalizarlo

Preguntarse:

¿Qué información podría cuestionar mis conclusiones y cómo la he considerado?

Esta simple pregunta mejora notablemente la calidad metodológica.

La humildad científica

Uno de los rasgos que distingue a los mejores peritos no es la seguridad con la que hablan.

Es la capacidad de reconocer los límites del conocimiento disponible.

La ciencia avanza cuestionando sus propias conclusiones.

La psicología forense no debería actuar de manera diferente.

Reflexión final

La evaluación de la credibilidad constituye uno de los procesos más complejos de toda la psicología forense.

No se trata de decidir quién dice la verdad.

Se trata de comprender cómo se construye un relato, cómo funciona la memoria, cómo influyen las emociones, cómo interactúan los mecanismos defensivos y cómo evitar que nuestras propias creencias contaminen la interpretación.

La calidad de una pericia depende tanto de la capacidad para analizar el discurso del evaluado como de la capacidad del propio perito para analizar críticamente su propio razonamiento.

Solo cuando ambas dimensiones se integran es posible alcanzar un nivel de excelencia verdaderamente compatible con una práctica psicoforense basada en la evidencia.

"El mayor riesgo en una evaluación psicoforense no siempre reside en el relato del evaluado. Muchas veces reside en la interpretación del evaluador. Un psicólogo forense competente no solo examina la credibilidad del discurso ajeno; también somete permanentemente a examen crítico su propio razonamiento. La objetividad no consiste en no tener hipótesis, sino en estar dispuesto a modificarlas cuando la evidencia lo exige. Esa capacidad de autocorrección constituye uno de los pilares fundamentales de la práctica pericial científica."

MÓDULO COMPLEMENTARIO

Análisis Semántico-Forense del Discurso del Presunto Ofensor Sexual

La narrativa nunca es neutra. La forma en que una persona cuenta una historia refleja la manera en que organiza cognitivamente la realidad, construye significado y distribuye la responsabilidad sobre sus propios actos.

Introducción

UNO DE LOS ERRORES MÁS FRECUENTES EN PSICOLOGÍA FORENSE CONSISTE EN ESCUCHAR ÚNICAMENTE QUÉ DICE EL EVALUADO.

El perito experto escucha, además:

- Cómo lo dice;
- Qué palabras elige;
- Qué palabras evita;
- Cómo organiza la secuencia narrativa;
- Cómo construye la responsabilidad;
- Cómo representa a la víctima;
- Cómo representa su propio rol;
- Cómo explica la intencionalidad;
- Cómo justifica las decisiones tomadas.

En psicología psicoforense, **la narrativa constituye evidencia clínica.**

No porque determine la culpabilidad.

Sino porque permite comprender el funcionamiento cognitivo, afectivo y moral del evaluado.

La narrativa como expresión del funcionamiento psicológico

Toda persona construye una historia acerca de sí misma.

Esa historia cumple funciones psicológicas.

Protege la identidad.

Reduce la culpa.

Explica las decisiones.

Mantiene la autoestima.

Justifica comportamientos.

El presunto ofensor sexual no constituye una excepción.

Su relato suele representar un esfuerzo permanente por mantener una identidad aceptable frente a sí mismo y frente al entrevistador.

Por ello, la entrevista no debe centrarse únicamente en los hechos.

Debe centrarse en la **arquitectura psicológica del relato**.

El principio fundamental

"El objeto de análisis no es solamente el acontecimiento narrado. Es el significado que el evaluado le atribuye al acontecimiento."

Dos personas pueden describir exactamente el mismo hecho utilizando narrativas completamente diferentes.

Esa diferencia posee enorme valor psicoforense.

El posicionamiento narrativo

Toda narrativa responde implícitamente a una pregunta.

¿Quién soy yo dentro de esta historia?

Durante la entrevista analizamos cuál es el lugar que el evaluado ocupa en su propio relato.

Puede presentarse como:

- Protagonista activo;
- Participante pasivo;
- Víctima;
- Testigo;
- Persona confundida;
- Persona manipulada;
- Persona injustamente acusada.

La elección nunca es casual.

Constituye una forma de organización psicológica.

El análisis de la agencia

Uno de los aspectos más importantes del análisis semántico consiste en evaluar el grado de **agencia**.

La agencia refiere al reconocimiento del propio papel en la producción de una conducta.

Una narrativa con alta agencia suele incluir expresiones como:

"Decidí..."

"Elegí..."

"Actué..."

"Asumo que hice..."

En cambio, una narrativa con baja agencia desplaza la acción hacia factores externos.

Por ejemplo:

"Las cosas se dieron..."

"Todo pasó muy rápido..."

"Terminó ocurriendo..."

"No sé cómo llegamos a eso..."

Observe la diferencia.

En el primer caso existe un sujeto que actúa.

En el segundo, los acontecimientos parecen producirse sin autor.

La reducción de la agencia constituye un elemento de interés psicoforense porque puede reflejar dificultades para asumir responsabilidad, aunque nunca debe interpretarse de manera aislada.

La semántica de la responsabilidad

El análisis del lenguaje permite explorar cómo el evaluado distribuye la responsabilidad.

Podemos identificar distintos estilos narrativos.

Responsabilidad asumida

El sujeto reconoce:

- la conducta;
- la decisión;
- las consecuencias;

- el impacto sobre terceros.

Responsabilidad parcial

Reconoce algunos aspectos.

Pero minimiza otros.

Responsabilidad desplazada

La explicación se centra en:

- la víctima;
- el contexto;
- el alcohol;
- la pareja;
- el estrés;
- terceras personas.

Responsabilidad anulada

El sujeto se presenta completamente ajeno al resultado.

Como si los hechos hubieran ocurrido independientemente de sus decisiones.

El análisis de la víctima dentro del discurso

Otro aspecto fundamental consiste en observar cómo aparece representada la víctima.

Algunas preguntas orientadoras son:

¿La reconoce como sujeto?

¿La describe como persona?

¿Le atribuye emociones?

¿Comprende el posible impacto psicológico?

¿Utiliza expresiones deshumanizantes?

¿La convierte únicamente en un personaje funcional para explicar su propia conducta?

La forma en que la víctima es incorporada al relato constituye un indicador relevante del funcionamiento interpersonal.

Distancia lingüística

Uno de los fenómenos más interesantes del análisis semántico consiste en la distancia que el evaluado establece respecto de los hechos.

Algunas personas utilizan un lenguaje cercano.

Otras generan una marcada separación.

Por ejemplo:

"No toqué a la niña."

Puede transformarse en:

"Hubo un contacto."

O incluso:

"Se produjo una situación."

Observe cómo desaparecen:

- el sujeto;
- el verbo activo;
- la responsabilidad.

La conducta se convierte en un acontecimiento impersonal.

El análisis de estas transformaciones posee enorme relevancia clínica.

Eufemismos

Los ofensores sexuales con frecuencia utilizan expresiones que reducen el impacto emocional del relato.

Por ejemplo:

- "Caricias."
- "Juego."
- "Acercamiento."
- "Demostración de afecto."
- "Curiosidad."
- "Contacto."

La función psicológica del eufemismo consiste en disminuir la carga moral de la conducta.

El perito debe explorar cuidadosamente qué significado atribuye el evaluado a esos términos.

No debe asumir automáticamente su intención.

Omisiones narrativas

Tan importante como aquello que aparece es aquello que desaparece del relato.

Durante el análisis resulta útil preguntarse:

¿Qué elementos nunca menciona espontáneamente?

¿Qué aspectos requieren múltiples preguntas para aparecer?

¿Qué consecuencias omite?

¿Qué emociones no reconoce?

Las omisiones persistentes pueden orientar nuevas líneas de exploración.

Coherencia narrativa

La coherencia no implica ausencia absoluta de contradicciones.

Implica que el relato conserve una organización psicológica comprensible.

Analizamos:

- continuidad temática;
- secuencia temporal;
- estabilidad de los elementos centrales;
- relación entre hechos, emociones y decisiones.

Las modificaciones deben interpretarse dentro del funcionamiento normal de la memoria y del contexto judicial.

La narrativa moral

Toda persona posee una explicación moral acerca de su conducta.

La entrevista debe explorar:

¿Cómo diferencia lo correcto de lo incorrecto?

¿Cómo comprende el consentimiento?

¿Cómo entiende los límites interpersonales?

¿Qué significado atribuye al daño?

¿Qué valores aparecen cuando explica sus decisiones?

Estas respuestas permiten comprender el razonamiento moral del evaluado.

No establecer culpabilidad.

El lenguaje emocional

No analizamos únicamente si expresa emociones.

Analizamos:

- qué emociones aparecen;
- respecto de quién aparecen;
- cuándo aparecen;
- qué función cumplen.

Algunos relatos muestran intenso sufrimiento centrado exclusivamente en las consecuencias judiciales.

Otros incluyen elaboración acerca del posible impacto sobre terceros.

La diferencia merece exploración clínica.

Nunca conclusiones automáticas.

Preguntas estratégicas desde la semántica forense

Durante la entrevista, algunas preguntas permiten profundizar el significado del discurso:

- ¿Qué cree que ocurrió desde la perspectiva de la otra persona?
- ¿Qué decisiones reconoce como propias?
- ¿Qué alternativas considera que tenía en ese momento?
- ¿Qué cree que pensó la otra persona?
- ¿Qué significado tuvo esa situación para usted?
- Si pudiera describir ese episodio utilizando otras palabras, ¿cómo lo haría?
- ¿Qué parte de esa situación considera hoy más importante?

Estas preguntas exploran construcción de significado, no solo hechos.

El error más frecuente

El mayor error consiste en interpretar una palabra aislada.

La unidad de análisis nunca debe ser una frase.

Debe ser la narrativa completa.

Las palabras adquieren significado únicamente dentro del contexto psicológico del relato.

El análisis semántico-forense permite comprender cómo el evaluado construye lingüísticamente la realidad, distribuye la responsabilidad, representa a la víctima y organiza el significado de los hechos investigados.

No pretende descubrir mentiras.

Pretende comprender procesos cognitivos, emocionales y morales que emergen a través del lenguaje.

Cuando esta información se integra con la entrevista clínica, las pruebas psicológicas, la documentación del expediente y la observación conductual, la narrativa deja de ser únicamente un relato.

Se transforma en una fuente privilegiada de información psicoforense.

"En psicología forense, las palabras no son solamente un medio para comunicar hechos. Son la expresión del modo en que una persona organiza su experiencia, distribuye la responsabilidad, comprende el consentimiento, representa a la víctima y protege su identidad. El perito no analiza únicamente el contenido del discurso; analiza la estructura psicológica que sostiene ese discurso. Allí reside el verdadero valor del análisis semántico-forense y una de las competencias más sofisticadas del psicólogo especializado en la evaluación de presuntos ofensores sexuales."

Reflexión final

Al finalizar esta masterclass, espero que cada uno de ustedes se lleve una idea fundamental: en psicología forense no evaluamos únicamente lo que una persona dice, sino el significado psicológico de cómo lo dice, por qué lo dice y si ese discurso es consistente con su historia, su funcionamiento psíquico y la evidencia disponible.

Una entrevista bien realizada no busca confirmar prejuicios ni obtener confesiones; busca comprender, integrar y fundamentar técnicamente cada conclusión.

Ese es el verdadero compromiso del perito: actuar con rigor científico, pensamiento crítico y profundo respeto por la evidencia, porque detrás de cada

evaluación hay personas, víctimas, derechos y decisiones judiciales que pueden cambiar vidas.

Muchas gracias por haber compartido este espacio de formación.

Espero que este encuentro haya fortalecido su mirada clínica y psicoforense, y que cada herramienta adquirida se transforme en una práctica profesional más ética, objetiva y científicamente sólida.

**Lic. Mauricio Berón
Psicólogo Clínico – Perito Judicial y Forense
Especialista en Trauma y Evaluación Psicológica**

MUCHAS GRACIAS!